刑法-2026记忆版

- 一、总则
  - 1、刑法：犯罪论+后果论
  - 2、刑法表现形式：1+12+1（惩治套汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定）
    - 刑法的目的，要兼顾法益保护和规范维护，且要受到伦理道德的约束。法益作为入罪基础，伦理作为出罪的依据。法条、法益、伦理三重筛查
  - 3、价值：
    - 惩罚犯罪，保护法益，保障人权
  - 4、原则：罪刑法定、刑法面前人人平等原则、罪刑相当
    - 罪刑法定
      - 形式侧面：法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚
        - 成文：规定犯罪及刑罚的法律必须是立法机关制定的，全国人大及其常委会
          - 行政法规对空白罪状进行补充
        - 事前：从旧兼从轻，禁止不利于行为人的事后法
        - 严格：禁止类推
          - 类推本质上是一种创造法律而非适用法律
          - 有利类推符合限制刑罚权的精神
          - 扩张解释是语言内的极限化，类推是过限化
        - 确定：禁止绝对的不定刑与不定期刑
      - 实质侧面：要求是善法，是明确、合理、人道的
    - 刑法面前人人平等原则：起点+过程
    - 罪刑相当：重罪重刑，轻罪轻刑，无罪不刑
  - 5、解释分类
    - 形式解释：看形式逻辑
      - 实质解释：背后精神
    - 主观解释：立法原意
    - 客观解释：社会需要
  - 6、按效力分类
    - 立法解释、司法解释、学理解释
  - 7、按方法分类
    - 文理解释：看条文，首选的解释方法
    - 伦理解释：按立法精神再加工
      - 扩大/缩小：不能同时存在，不能违背罪刑法定

        - 体系解释：规则定位，避免断章取义
        - 当然解释：举轻以明重，举重以明轻，不能超越文字极限
        - 同类解释：分则的“等”“其他”兜底条款
        - 反对解释：反推
        - 补正解释：法条表述有错误，打补丁
        - 目的解释：终极解释方法，根据刑法的目的
- 8、管辖：以属地管辖为主，兼属人原则和保护原则，保留地采用普遍管辖原则。
    - 国外受过处罚可【免除或减轻，唯一顺序】
    - 属地：领+旗，行为/结果，除外交
    - 属人：国外+中国人+最高刑大于3年、相对重罪
        - 军人和国家工作人员均要适用
    - 保护：国外+针对中国/中国人+最低刑3年以上、绝对重罪+双重犯罪
    - 普遍：兜底，或引渡或起诉
- 9、时间效力
    - 从旧兼从轻
        - 再审用旧法
            - 既判力高于溯及力，再审案件适用行为时旧法
        - **司法解释从新原则（单个司法解释）**
            - 特殊：犯罪行为处于2个司法解释之间（新解释后被发现），从旧兼从轻
            - 司法解释是对旧法律的新理解，23年司法解释97年有效
        - **连续犯都认为是犯罪用新，仅新法认为是犯罪后半部用新**
- 10、不予追究刑事责任情形有2个，一个是属人管辖的轻罪，另一个是逃税初犯不追究刑事责任（范冰冰）
- 11、身份犯（定罪身份犯）和非身份犯（量刑身份犯，从轻或从重）
    - 裁判吹黑哨，技术性权权力，非国家工作人员受贿罪
    - 院长开药收钱，公共管理权力，受贿罪
- 12、仅有的5个亲告罪：侮辱、诽谤、暴力干涉婚姻自由、虐待、侵占
    - 前4个是不纯正亲告罪
        - 如侮辱、诽谤严重扰乱国家利益和社会秩序，构成公诉
        - 暴力干涉婚姻自由、虐待致人死亡，结果加重犯
    - 重婚、遗弃不是亲告罪
- 13、四要件bug：
    - 精神病患者/未成年人不能正当防卫、只能紧急避险
    - 未成年人共犯：如轮奸变普通强奸
- 14、阶层论：

    - 该当性（主客观统一）
    - 违法性（正当防卫、紧急避险、自救、法令、同意等，违法阻却事由）
    - 有责性（责任能力、缺失期待可能性、认识错误，责任阻却事由）
- 15、构成要素
    - 主观构成要素/客观：行为人而非被害人的心理状态
    - 规范性要素/描述性：是否需要价值判断
        - e.g. 张三是个人，描述性判断；张三是个好人，规范性判断
- 16、单位犯罪一般采取双罚制
    - 单位判处罚金，直接责任人和负责人判处刑罚，也可能单罚
        - 要以单位名义实施，内设机构也可成立单位犯罪，非法人不行
        - 可以故意、可以过失
        - 为进行犯罪活动而设立的单位的，及设立后以犯罪为主要活动的，为个人犯罪
        - 单位没了，自然责任人可继续追究
    - 属于单位犯罪的：
        - 掩饰隐瞒犯罪所得（收赃），卖男的去矿山做苦力，走私假币罪
        - 盗窃种的1种：盗伐林木罪
    - 通常不属于单位犯罪的：
        - 暴力犯罪、传统自然犯：杀人、放火、抢劫、强奸、诈骗
        - 货币犯罪（不含走私假币罪）
        - 妨害国（边）境管理罪
        - 金融诈骗中有3种：贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪
- 17、纯正不作为：法律规定的义务，监护、扶助
    - 拒不提供间谍、恐怖主义、极端主义证据罪，亲生成年儿子猥亵幼小继女不制止
- 18、不纯正不作为：在“恶”上等价于作为，可能跟罪刑法定原则不兼容
    - 义务来源：
        - 法律法规明确规定且经刑法确定的义务
        - 职业或业务要求的义务
        - 法律行为产生的义务：合同、做好事（升高危险）
        - 先前行为产生的义务：创造了法益受损的危险，自招危险除外
- 19、行为对象与行为状态
    - 不是所有犯罪都有行为对象，但一定侵犯法益，如伪证罪，脱逃罪
        - 利用他人的犯罪行为可能属于危害行为
    - 行为状态：时间、地点、方法
        - 大部分是量刑情节，有些是必备要素
- 20、危害结果

- 抽象危险犯，司法推定，10%侵害法益
- 具体危险犯，证据证明，40%侵害法益
- 狭义结果犯=实害犯，100%侵害法益

- 21、因果关系
  - 法律因果关系，在事实因果上加以价值判断
  - 因果要排除日常允许的、职责内的、预备中的
    - 5+5=10
    - 5+5=5
    - 介入因素提前结果
    - 介入因素a+b=c、b=c
    - 有因果关系，不代表有刑事责任，无因果关系也不代表无刑事责任
- 22、故意与过失

罪过模式	认识要素	意志要素	注意义务	危　险	目的和动机
直接故意	明知结果必然发生或可能发生	希望，对结果投赞成票			只存在于直接故意中
间接故意	明知结果可能发生	放任（不希望），对结果投弃权票；对结果的回避未采取措施，或者措施在概率上很难防止结果发生			无
过于自信	明知结果可能发生	违背意愿（不希望），对结果投反对票	违背结果回避义务	社会不允许之危险	无
疏忽大意	无认识	违背意愿，对结果投反对票	违背结果预见义务	社会不允许之危险	无
意外事件	无认识	违背意愿，对结果投反对票	无结果预见义务	社会允许之危险	无
不可抗力	明知结果可能发生	违背意愿，对结果投反对票	无结果避免义务	社会允许之危险	无

  - 故意=明知（认识要素）+希望/放任（意志要素）
    - 明知仅需概括性认识即可，结果加重犯只需对加重部分有认识可能性即可
    - 事实认识错误可以排除故意，而评价认识错误无法排除故意
    - 直接故意有未遂、中止、预备等修正要件
      - 间接故意没有，未发生危害不成立犯罪
      - 间接故意不是危害行为，对间接故意不能紧急避险
      - 冲动犯罪一般是间接故意，除非鞭尸
  - 过失=预见/应预见没预见+注意义务、注意能力
    - 过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任
    - 注意义务来源：一般过失和业务过失，业务过失定责任事故类犯罪

- 间接故意几乎没有采取避免措施，自信过失采取了一些避免措施
- 间接故意认识可能性高一些，过于自信认识可能性低一些
  - e.g. 张三在桃树上撒满毒鼠强并立了警示，李四胆子大毒死了，间接故意（死了活该）
  - e.g. 在桃树边围了两圈矮围栏，过于自信过失

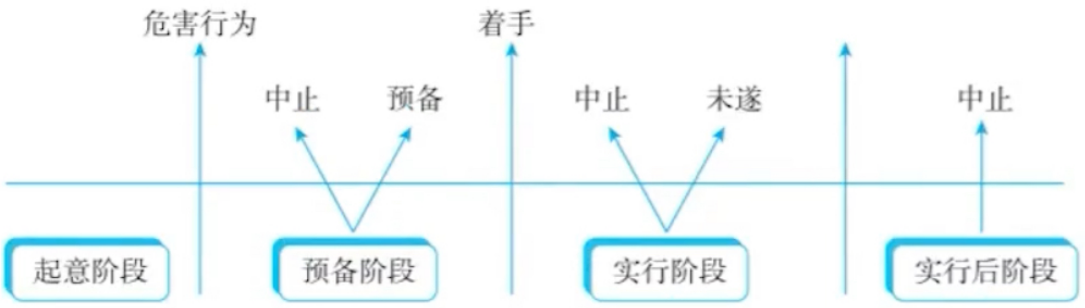
- **23、认识错误**
  - 同构成要件（具体认识错误）——通说是法定符合说
    - 对象错误：具体符合说与法定符合说结论一般一致
      - 例外：选择性罪名
        - 按具体符合说成立拐卖妇女未遂，过失拐卖儿童不评价
        - 按法定符合说，主观上是拐卖妇女或儿童，客观上是拐卖了儿童，则在主客观在拐卖儿童范围内重合，构成拐卖儿童罪既遂
    - 打击错误：具体符合说与法定符合说结论不一致
  - 跨构成要件（抽象认识错误）——法考采用法定符合说
    - 形式重合：普通法与特别法，在普通法内重合
      - e.g. 主观盗窃、客观盗窃枪支，在盗窃罪重合，盗窃罪既遂
      - e.g. 主观盗窃枪支、客观盗窃罪，主客观不统一，构成盗窃枪支未遂、盗窃罪既遂
      - e.g. 主观走私武器、客观走私假币，俩特别法在更大范围内重合，走私国家禁止进出口物品罪
    - 实质重合：重罪与轻罪，重罪可以涵盖轻罪，在轻罪范围内重合
      - e.g. 主观盗窃、客观抢劫，都属于侵犯财产，在盗窃罪内重合，盗窃罪既遂、抢劫罪未遂
      - e.g. 主观强制猥亵、客观强奸，在强制猥亵内重合
      - e.g. 主观销售假药、客观销售劣药，在销售劣药内重合
    - **例外：主观想杀人、客观造成了伤害结果，故意杀人未遂比故意伤害既遂重，不在轻罪内重合**
      - e.g. 主观侮辱尸体、客观强奸，没有故意不构成强奸，且过失强奸不处罚，因此认定侮辱尸体既遂
  - 对象错误与打击错误，针对的都是实行行为
- 24、张三——丙（以为是乙）重伤——乙死亡
  - 具体符合说：对丙故意杀人未遂，对乙过失致人死亡，想象竞合从一重
  - 法定符合说：对丙故意杀人未遂，对乙故意杀人既遂，想象竞合从一重
- 25、隔隙犯：重点判断着手
  - 现实危险+打破法安全感、法益（启动炸弹车、接电话，对象错误）
- 26、防卫意图瑕疵，不属于正当防卫

- 防卫挑拨：无防卫认识、防卫意志
- 滥用防卫权：轻微侵害直接下重手
- 互相斗殴：有防卫认识，无防卫意志
- 偶然防卫：无防卫认识、防卫意图，但客观上产生了防卫效果
- 假想防卫（主观上打坏人，客观上打好人）：有过失定过失，没过失定意外

- 27、无不法侵害，不属于正当防卫
  - 防卫起因
    - 精神病和未成年人侵害（除非无路可退）、动物侵害
    - 对社会利益、国家利益的侵害
  - **过失犯罪和不作为犯罪，可以正当防卫**
  - 防卫时间：不法侵害进行时，结束点为危险排除（失去能力、放弃）
    - 财产犯罪现场可追击
    - 使用他人财物进行正当防卫，对物主成立紧急避险
      - e.g. 张三拿着吉他打会铁头功的我，我不是紧急避险
- 28、紧急避险：本人、他人利益
  - 针对他人的正当防卫，是可以紧急避险的，不能对紧急避险紧急避险
    - e.g. 我想防卫攻击的张三，误打中了好人李四，打击错误
      - 根据具体符合说，对李四成立紧急避险
      - 根据法定符合说，如果将对象看成抽象的坏人成立正当防卫，如果将对象看成抽象的好人则是假想防卫（误好为坏，对象错误）
  - 对预备行为不能正当防卫，但有可能是紧急避险
  - 避险限度： 保全利益必须大于损失
    - 正当防卫：可大于或等于
- 29、其他违法阻却事由：
  - 法令行为、业务行为、公民扭送罪犯、自救行为、推定承诺（水漫金山）
  - 特定承诺（承诺人认识错误不影响有效性）：
    - 非社会法益、非重要人身法益
    - 事前的、真实意愿的、有承诺能力
  - 注意，对危险的承诺，不代表对结果的认可
- 30、责任能力阻却（年龄、精神）
  - 12岁以下不负刑事责任，责令管教、必要时矫正教育
  - 恶意补足：已满12岁、未满14岁，2种犯罪杀人或特别残忍手段致人重伤、残疾且情节恶劣，逐级最高检察院核准可追诉
  - 相对责任：14岁至未满16岁，8种故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投放危险物质【罪行】，负刑事责任

- 未满16岁
  - 不构成269条的转化型抢劫，分别定故意伤害罪或者故意杀人罪
  - 只构成347条贩卖毒品罪，对于走私、运输、制造毒品行为不承担刑事责任
- 完全责任：16岁以上，无论故意或过失都应当承担刑事责任
- 应从轻或减轻：
  - 未满18岁的人犯罪，同时不能适用死刑
  - 已满75岁的过失犯罪
- 已满75岁的人故意犯罪，可从轻或减轻处罚；审判时已满75岁的不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡除外
- 周岁：生日第二天算起，看行为时
  - 没有充分证据证明、查明（如骨龄13-15岁），应当推定没达到责任年龄

- 31、全疯不负责，间歇性正常时应负责
  - 疯=丧失辨认【或】控制能力，看实施犯罪时
  - 半疯可从轻或减轻处罚
    - 又聋又哑（同时）、或双目失明犯罪，可从轻、减轻或免除处罚
  - 实施a罪过程中疯了、继续a罪，a罪既遂
    - 继续b罪，a罪未遂、b罪不承担责任
    - a罪可包容b罪，比如先实施故意伤害，疯后实施杀人
      - 评价为故意杀人致人死亡，杀人至少有过失
    - 先抢劫，疯后把人打轻伤
      - 如基于抢劫意图把人打成轻伤或获得财物，算既遂
      - 疯了没有抢劫意图，评价为抢劫未遂
  - 普通喝酒搞事：自招危险，不能减轻刑事责任
    - 生理性醉酒，真喝了
    - 病理性醉酒，闻酒变精神病
      - 如非自愿/第一次喝/吸毒不知情导致，按精神病处理
      - 原因自由原则：故意喝酒要担责
- 32、反道德不强的非自然法规则（法定犯）
  - 采用一般人的判断标准，法律不能强人所难
- 33、缺乏期待可能性
  - 盗窃后销赃，流离失所重婚
  - 刑法修正案11，增加洗钱罪自洗钱规定，毒贩洗钱数罪并罚
- 34、犯罪形态
  - 犯罪阶段是动态概念，犯罪形态是不可逆的一个点，一般直接故意才区分完成形态



- 预备：比照既遂犯，从轻、减轻或免除处罚
  - 准备工具、制造条件，拉拢人
  - 这个阶段，因意志以外的原因没既遂是犯罪未遂，意志内原因是犯罪中止
- 未遂：比照既遂犯，从轻、减轻处罚
  - 意志外原因未得逞，可能是反抗、自己能力不足等
  - 犯罪预备和犯罪未遂最重要的区分点是，着手
  - 着手：三种观点（迷奸/杀人骗保/投递毒药为例）
    - 隔隙犯中着手观点不同，其他一般都相同
    - 一种只要开始就是着手（喝药/杀人/寄出毒药）
    - 另一种威胁法益才是着手（实施性侵/去保险公司开始骗保/收到毒药）
    - 折中说：行为危险说（抱到车内）
      - 已开始实施犯罪行为、体现法敌对意识，且产生对法益的现实危险
  - 主观实行终了：认为自己干完了，作用在于量刑判定
    - 量刑上
      - 主观，干完了一般重于没干完，不能突破犯罪构成
      - 客观，能犯一般重于不能犯，绝对不能犯不可罚
    - 相对不能犯：迷信（啤酒投白糖案等）
    - 绝对不能犯：杀尸体案（未遂）、买砒霜得白糖案（未遂）
      - 不能犯一律定未遂，除非迷信犯
- 中止：没有造成损害的免除处罚，造成损害的应当减轻处罚
  - 必须发生在犯罪过程中，自动【有效的，至少概率高】防止犯罪结果发生
    - 未遂、既遂与中止相悖，看整体上时空是否切断
    - 自动放弃可重复加害行为属于中止
  - 基于即时影响而放弃是未遂（听到警笛、发现是熟人、认为搞不定放弃）
  - 基于非即时影响是中止（看到犯罪标语放弃）
  - 中止过程中的介入因素：
    - 时空未切断+秩序回归+异常介入因素=犯罪中止
    - 若常规介入因素或良心发现没救成功=犯罪既遂
  - 中止的后果：

        - 无损害：免除处罚
        - 有损害：减轻处罚
    - 中止必定造成轻罪的既遂，中止定罪比轻罪既遂要低
        - 中止行为独立成罪的，独立评价而不以中止有损害论
- 35、过失无共犯
    - e.g. 两人各自扔/故意扔鞭炮，吓死人无法分辨，推定不构成犯罪/未遂
    - e.g. 两人共同故意扔鞭炮，部分行为之整体责任，既遂共犯
    - e.g. 狱警打瞌睡渎职罪，犯人越狱脱逃罪
- 36、任意共犯（总则对分则的修正，修正的构成要件）
    - 正犯（实行犯）
        - 2人以上+故意认识+故意意志+共同行为，概括性危害后果
        - 爽约也是共犯
    - 间接正犯（非实行犯）：教唆犯、帮助犯（物理/心理，非中立、知情）
        - 利用无责任能力人
            - 教唆12岁以下间接正犯，12岁以上成立共犯但责任阻确
        - 利用他人合法/过失行为、陷阱、其他犯罪行为、醉酒自杀
            - e.g. 邮寄、打毒针、屏风案、提前收钱小黄书、恋爱相约自杀
            - e.g. 毒品掺假200g，小弟销售毒品既遂，老大诈骗间接正犯+贩卖毒品教唆
            - e.g. 假冒毒品，小弟贩卖毒品未遂，老大诈骗间接正犯+贩卖毒品教唆
        - 无身份者不能成立身份犯的间接正犯
            - e.g. 张三骗姐姐扔孩子
                - 姐姐扔了，姐姐构成遗弃罪、张三构成遗弃罪的教唆犯
                - 张三扔了，张三不构成遗弃罪，只构成拐骗儿童罪实行犯
                - 张三把孩子装箱子里，姐姐扔了，张三依然无法构成遗弃罪的间接正犯，只构成拐骗儿童罪的间接正犯
            - e.g. 领导利用他老婆收取贿赂，领导构成受贿罪的间接正犯，如果老婆不知情则他老婆不构成犯罪，如果老婆知情则为帮助犯
            - e.g. 老婆在领导不知情的情况下，利用领导为他人谋利并收受财物，老婆不构成受贿罪的间接正犯，构成利用影响力受贿罪
        - 过失教唆、教唆过失不构成犯罪
            - e.g. 教唆开车就应该喝酒，喝酒开车的构成交通肇事罪（过失犯罪），两者在危险驾驶罪范围内成立共犯
- 37、必要共犯（分则直接规定的共同犯罪，基本构成要件）
    - 对合犯：结对子，罪名可能相同，也可能不同，片面共犯只惩罚一方
    - 多众犯：
        - 集团犯罪：3人以上为了犯罪、较为固定

        - 黑社会：10人以上
        - 恐怖组织等
    - 拟制正犯：非实行行为独立成罪，如协助卖淫罪
- 38、部分行为之整体责任
    - **部分共同犯罪说是主流观点**
        - 法条重合：普通法与特别法，普通法共犯
        - 规范重合：侵犯同法益，轻罪共犯
        - 转化犯重合：转化前共犯
- 39、共犯从属说：实行犯得干约定的事，帮助共犯才可处罚
    - 教唆丛书说：未实施教唆的行为，不处罚行为教唆
    - 教唆独立说：教唆失败是教唆未遂
- 40、主犯：集团犯罪的首要分子兜底犯罪集团全部罪行（聚焦主业）
    - 从犯：应当从轻、减轻、免除处罚
    - 胁从犯：应当减轻、免除处罚
    - **犯罪分工：**
        - 实行犯，可能是任意角色
        - 非实行犯
            - 帮助犯不可能是主犯
            - 教唆犯不可能是胁从犯
- **41、承继的共犯（中途加入），是事中共犯**
    - 前行为是**单一行为**，加入后对**全部犯罪**承担责任
        - e.g. 张三盗窃，离厂前找司机李四帮忙运走，赃款五五开（已偷走是掩隐）
        - e.g. 第一次电诈取现是掩隐，因为电诈钱到账就完成
            - 后续取现虽事前有精神帮助、鼓励，事前不可罚、仅构成诈骗罪一罪
    - 前行为是**复合行为**，加入后对**后犯罪**承担责任（事后独立共犯）
        - e.g. 既遂的继续犯，李四绑架他人到张三家，不知情的张三回家后提出分赃
        - e.g. 张三将甲打成重伤并向其妻勒索财物，后李四加入共同勒索财物，甲重伤死亡，张三独自对甲的死亡结果负责
    - **结果加重犯的共犯**
        - 故意犯罪+过失加重情节，注意是否超越了概括性故意
        - e.g. 如约定，张三殴打、李四望风，张三将人打死，李四对死亡结果存在过失、对死亡结果望风有贡献力，两人均承担故意伤害致人死亡的责任
            - 如张三一开始就打算杀人其构成故意杀人
        - e.g. 如约定，张三盗窃、李四望风，李四仅构成盗窃，张三转化抢劫致人死亡
    - **不作为**的承继共犯

        - 共犯创造了法益侵犯危险，同案犯利用危险实施其他犯罪，共犯有制止义务
            - **看创造的是人身/财产法益危险**
            - e.g. 张三、李四约定入户抢劫，并将乙女捆绑。张三另起奸淫犯意，李四置之不理构成不作为的强奸罪帮助犯
            - e.g. 张三、李四约定入户盗窃，张三将屋主打成重伤致死，李四无作为义务
    - 单位犯罪的共犯
        - 同一个单位及其自然人，不成立共犯（可参照共犯的主犯从犯量刑）
        - 不同单位之间可能成立共犯
- **42、片面共犯（均按片面帮助犯处理）**
    - 片面帮助犯（阴影中的高手）
        - 犯意的单向交流，张三**客观上帮到了**李四犯罪，但是李四主观上不知道
        - e.g. 张三知道李四要去抢劫，提前入户将甲打昏致轻伤，李四以为甲因病昏倒，于是取走5万元财物。
            - 肯定说：若承认张三的片面共同实行犯，张三对李四行为负责，构成抢劫罪既遂。李四对张三的行为不负责，仅构成盗窃罪
            - 主流观点（否定说）：若不承认张三的片面共同实行犯，张三构成故意伤害既遂、李四盗窃罪的帮助犯从一重，李四依旧仅构成盗窃罪
                - 如果李四也击昏甲转化为抢劫且后甲死亡、无法判定是谁致死。则推定均不对死亡加重结果承担责任
        - e.g. 张三在楼上盗窃，李四看到后帮张三在楼下望风，若起到作用构成盗窃罪的帮助犯，如没起作用不构成盗窃罪
        - e.g. 张三设置致死陷阱意图杀a，李四偷偷将仇家b引至陷阱
            - 法定符合说，关注的是抽象的人，张三构成杀人既遂，李四片面帮助犯
            - 具体符合说，张三构成故意杀人未遂和过失致人死亡，李四间接正犯
    - 片面实行犯
        - e.g. 5+5案，但其中一人知情
    - 片面教唆犯
        - e.g. ps照片手枪案
    - e.g. 张三杀人但人其实没死，张三邀请李四帮忙抛尸，李四发现人没死但没有告诉张三
        - 若按法定符合说，张三故意杀人与抛尸后死亡因果关系未中断，构成故意杀人既遂。李四对故意杀人构成帮助犯
        - 若按具体符合说，张三故意杀人未遂与过失致人死亡想象竞合，李四利用张三的认识过失成立过失致人死亡的间接正犯
- 43、承继共犯的一个弹孔案
    - **e.g. 张三一脚踢倒甲抢走现金1万元，李四中途加入再踢一脚，抢走手表1万元。甲因脾脏破裂而死，无法区分是谁踢的**

        - 假定张三致死，张三构成抢劫致死+2万，李四对前行为死亡结果不担责+2万
        - 假定李四致死，张三、李四构成共同抢劫致人死的结果加重犯共犯+2万元
        - 无论哪种，张三都承担致死责任，作有利于李四推定、张三致死
- 44、共犯脱离
    - 脱离、中止=明示认可+切断影响（物理+心理）
    - 若主观上不想脱离、客观上产生了脱离效果，成立犯罪未遂
- 45、未遂的帮助犯和帮助犯的未遂
    - e.g. 张三给了李四不可能打开门的钥匙，李四去盗窃，未遂的帮助犯
    - e.g. 张三给了李四能用的钥匙，李四去盗窃结果拧断了，帮助犯的未遂
- **46、继续犯：不法状态+1个行为持续，一条线**
    - 侵犯人身权益犯罪：非法拘禁罪、绑架罪、拐卖妇女儿童罪、重婚罪等
    - 持有型犯罪：非法持有枪支罪，非法持有毒品罪等
    - 不作为犯罪：遗弃罪、拒不执行判决裁定罪、战时逃避服役罪等
    - **区分意义：确定追诉起算点、行为时间**
    - **状态犯：既遂=1个行为结束，点后线**
        - 与继续犯相对应的是【状态犯】，状态结束后既遂，不法行为消失
- 47、想象竞合/法条竞合：一行为触犯数罪名
    - **想象竞合是一种事实竞合**，侵犯数法益，**从一重**罪处理
    - **法条竞合是一种法律竞合**，侵犯同法益，**特别法优于普通法**会排除一些轻罪
        - 特别法例外：生产、销售伪劣产品罪与9种特殊同类罪，按重的处罚
        - 包容关系：e.g. 诈骗罪+9个特殊诈骗罪、盗窃林木+盗窃罪
        - 交叉关系：e.g. 盗窃罪、入户盗窃罪（入户盗窃+非法侵入住宅）
        - 结果加重犯（法律明文规定）：e.g. 故意伤害致人死亡
- 48、法定的一罪
    - 集合犯（多次实施，不要求为主业）
        - 营业犯：不正当职业（组织卖淫罪，赌博罪）
        - 职业犯：正当职业（非法行医罪）
    - 包容犯是a+b=a+
        - 绑架+故意杀人=绑架的加重犯（绑架+过失致人死亡=绑架罪、过失致人死亡从一重）
        - 拐卖+强奸、强迫卖淫=拐卖妇女加重犯
        - 组织他人偷越国边境、运送他人偷越国边境、走私制造贩卖运输毒品+非法拘禁、妨碍公务行为、抗拒检查=加重犯
- 49、处断的一罪
    - 连续犯：一直偷，停下来算追诉时效
    - 吸收犯：数行为侵犯一法益、触犯数个罪，因高度伴随定后罪

        - e.g. 制造、盗窃枪支后又非法持有枪支，只定前罪
        - 不可罚之后行为，如侵犯的一个非常严重的法益，则数罪并罚
            - e.g. 盗窃毒品后卖毒品，盗窃文物后又倒卖，盗窃假币后又使用
    - 牵连犯：犯罪原因、手段、结果等分别触犯不同罪名的牵连，数罪并罚
        - e.g. 为了杀人去偷枪
        - 特殊：受贿后渎职一般数罪并罚，但受贿后又徇私枉法的从一重

行为	法益	典型的罪数形态	结论	例外规则
一个	一个	法条竞合	一罪	无
一个	数个	想象竞合	一罪	当行为可以被切割，可数罪并罚
数个	一个	吸收犯	一罪	无
数个	数个	数罪	数罪	当数行为高度伴随，定一罪，如类型化的牵连犯及不可罚之后行为

- 50、法律规定的转化犯
    - 非法拘禁、刑讯逼供、虐待被监管人、聚众斗殴
        - + 致人重伤、伤残、死亡的=故意伤害、故意杀人罪
    - 非法组织卖血、强迫卖血
        - +伤害=故意伤害罪
    - 盗窃、诈骗、抢夺/携带凶器抢夺
        - +暴力、威胁转化为抢劫罪=抢劫罪

二、主刑

- 1、一种罪一次只能适用一个主刑

管制	3个月以上2年以下，数罪并罚不超过3年	社区矫正机关	限制自由，同工同酬	判决执行日	押1抵2	不准乱跑，暂停政治权利，可以禁止令
拘役	1个月以上6个月以下，数罪并罚不超过1年	公安看守所	短期剥夺自由，酌量报酬		押1抵1	每月可回家1-2天
有期徒刑	6个月以上15年以下，数罪并罚总刑期35年的不超过20年，35年以上不超过25年	监狱，不到3个月的看守所	剥夺自由，劳动改造		押1抵1	保外就医
无期徒刑	N/A	监狱	剥夺自由，劳动改造	判决确定日（只有无期徒刑、缓刑考验期、死缓）	押不抵	怀孕、哺乳期的妇女可以在无期徒刑中保外就医
死缓	2年内无故意犯罪减为无期 2年内有重大立功可减为25年 2年内有故意犯罪，恶劣报最高院核准后执行死刑，不恶劣死缓重新计算	监狱	-	死缓——高院判决、核准 死刑——最高院核准	-	不能杀（从羁押到执行全过程） 老（审判时满75周岁，没有特别残忍致死） 幼（犯罪时未满18） 孕（怀孕、流产都算，在审判前生完了、或流产完了又新罪可杀）
终身监禁	死缓+贪污贿赂犯罪	监狱	牢底坐穿			

- 2、限制减刑：修正案8增加了死缓累犯及8种暴力犯罪，【可以】根据情节限制（杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质、有组织暴力犯罪）

        - 2年+减为无期的不少于25年
        - 2年+减为25年的不少于20年
        - 08年犯罪、12年审判，如按旧法判死缓就够则不能限制缓刑，如按旧法死刑立即执行则判死缓限制减刑
- 三、附加刑
    - 1、罚金：先民事责任——行政责任——刑事责任
    - 2、剥夺政治权利：死刑、无期徒刑、危害国家安全
        - 当代表、选代表、当公务员、当国企领导、言论、出版（不包括著作权）、集会、结社、游行、示威
            - 管制+剥夺的，期限=管制期
            - 拘役、有期徒刑，主刑完毕、假释日起算
            - 死刑、无期，判决确定起算
            - 独立适用的，执行日起算
    - 3、没收财产（类似个人抄家）不能独立适用
        - 执行：人民法院（罚金，没收财产，死刑），必要时会同公安执行
        - 没收合法财产，非法财产叫追缴犯罪所得
        - 人道必要费用保留，立案前正当债务可请求偿还
            - 死刑、死缓：只能没收财产
            - 无期徒刑、有期徒刑：贪利犯罪可没收财产、罚金选择其一，杀人放火犯罪一般没有
            - 贪污数额巨大，【应当】抄家
    - 4、追缴犯罪/违法所得
        - 追缴，充公，退赔，退给被害人
    - 5、驱逐出境
        - 只能针对外国人，公安执行
- 四、累犯、自首、立功、数罪并罚、缓刑、减刑、假释、时效
    - 1、累犯
        - **前后罪都是故意犯罪、有期以上，前罪主刑（有期以上）执行完毕或赦免后5年内**
        - 不适用累犯
            - 有一个罪主刑不是有期以上或过失犯罪
            - 前罪行为时不满18周岁
            - 假释考验期内犯罪（在假释期满后计算5年）
            - 前罪缓刑结束（根本没执行原判刑罚）
        - 处罚：从重处罚、不得假释、缓刑
        - 特别累犯

        - **3个特定罪+受过刑罚，刑罚执行完（没执行不算）或赦免后又犯，无论刑罚轻重或长短**
            - **危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪**
            - 有期徒刑与其他可叠加一般累犯
    - 毒品再犯不是累犯，可以缓刑、假释，但应当从重处罚
        - **小朋友不构成毒品再犯（举重明轻），不成立一般累犯、但构成特别累犯**
        - e.g. 前后都是毒品有期以上，构成累犯和毒品再犯，从重处罚1次，但不能使用假释和缓刑
- 2、自首=没发现、没来抓+各种投案+如实供述（基本身份信息+个人犯罪、共同犯罪情况）
    - 亲告罪可向被害人自首
    - 时限：首次讯问、强制措施（如拘传）之前
        - 监委、纪检启动调查、讯问前
        - 形迹可疑可自首，犯罪可疑不能自首
        - 已被通缉罪行不能自首
    - 与翻供：如实供述又翻供，不是自首，但一审判决前又如实供述的，是自首
    - 单位自首：单位效力及于自然人（自然人要如实供述），但自然人自首一般不及于单位
    - 自首量刑：可以从轻或减轻，如果犯罪情节较轻、可以免除
- 3、特别自首
    - 已被控制的人如实供述（另开一罪）
        - 伪造假币吸收使用假币、伪造假币后使用，或同一个选择罪名内，没有另开一罪
- 4、坦白=被动归案+如实供述
- 5、一般立功
    - 检举揭发、提供重大线索（合法来源、案外的）+协助抓捕+有实效
    - 重大立功：可能判处无期徒刑及以上，或省级以上有较大影响的情形
    - 立功量刑：一般是可以从轻、减轻处罚，重大是可以减轻、免除处罚
    - 与自首的区别：
        - 自首对罪，立功对人
        - 自首可代首，立功要亲自、具体
- 6、数罪并罚：
    - 吸收：死刑、无期吸收其他，有期吸拘役、执行完后再管制
    - 附加刑同类合并（罚金与没收财产先执行罚金）
    - **执行中漏罪：先并后减**
        - 假释期间发现漏罪，撤销假释先并后减
        - 有期吸拘役，无死吸其他
        - e.g. 张三因盗窃被判有期10年，执行3年后发现故意伤害罪，后罪应判有期徒刑12

年。则10与12并，得12至20年区间，决定判处17年减3年=还需14年
    - e.g. 张三前罪是10、11年决定18年，3年发现后罪应12年，18与12直接并
  - 二审中漏罪：撤销原判，发回重审，记得羁押抵刑
  - **执行中新罪：先减后并，新罪判决**
    - e.g. 张三前罪10、11年决定18年，已执行3年，新犯故意伤害应判12年，18-3=15，用15与12并，得15至20年区间，最后决定判20年（实际23年）
    - 先减后并重于先并后减，已执行时间越多越重
- 7、缓刑：判处拘役、3年以下有期徒刑，情节轻、很后悔、无危险
  - 禁止缓刑：累犯，犯罪集团首要分子
- 8、缓刑考验期
  - **判处拘役、3年以下有期，且符合下列条件：**
    - 犯罪情节较轻+有悔罪表现+无再犯罪危险
    - 对居住社区没有重大不良影响
  - 拘役考验期：原刑期以上，1年以下，最少2月
  - 有期徒刑考验期：原刑期以上5年以下，最少1年
    - 自判决【确定日】起算
    - 立功减刑了，考验期也缩短
    - 除不限制政治自由，缓刑等于管制，可以有禁止令（严重违反禁止令，撤销缓刑执行原刑罚）
  - 结果：正常，撤销缓刑，原刑罚不执行
  - 考验期漏罪：撤销缓刑，数罪并罚，可再缓刑【没有先并后减】
  - 缓刑期犯新罪：应撤销缓刑、数罪并罚、不得再缓刑【没有先减后并】
  - 战时缓刑：立功表现可撤销原刑罚=无犯罪
- 9、减刑：悔改+遵规+不缺席+保证完成劳动任务，白领、领导、黑社会犯罪还需积极退赃
  - 管制、拘役、有期：至少服刑1半
  - 无期：至少13年（8+3+最严重的白领、领导、毒品犯罪至少20年）
  - 死缓：
    - 限制减刑的1+8，25/20年
    - 其他死缓至少15年
    - 以上不含死缓的2年
  - 死刑立即执行：走好
- 10、假释：假释的考验期为没有执行完的刑期
  - 有期执行了1/2（执行日起算）
  - 无期变有期执行了13年（判决日起算），先前羁押不折抵
  - 死缓变无期、有期，执行了15年，先前羁押不折抵，死缓期满起算

        - 最高院核准，上述时间可优惠（假释条件不可改）
        - 不能假释：
            - **累犯、8种暴力犯罪被判10年以上有期、无期、死缓的（数罪并罚前）**
            - 贪贿终身监禁
        - 撤销：漏罪先并后减，新罪先减后并
    - 11、追诉期限（按法定最高刑）
        - 不满5年有期徒刑的：5年
        - 5年以上不满10年有期徒刑的：10年
        - 10年以上有期徒刑的：15年
        - 无期徒刑、死刑的：20年
            - 无期、死刑如果认为必须追诉的，须报最高检核准
        - 最高刑不是直接看法条最高档，而是犯罪行为对应的那一档
    - 12、追诉时效的延长：帽子叔叔来啦
    - 13、追诉时效的中断：追诉期内又搞事，后罪计算
- 五、分则概述
    - 1、罪状五类
        - 叙明罪状：清清楚楚
        - 简单罪状：随便写写
        - 空白罪状：给个链接
        - 引证罪状：指一下（刑法内）
        - 混合罪状，叙明与简单不可混
    - 2、宣告刑（宣判）、执行刑
- 第一章 危害国家安全罪
    - **第五十讲 危害国家安全罪**
        - **侵害法益：国家安全（特别累犯）**
            - 包括国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度的行为
            - 属于概括性罪名
        - **主观形态：故意，过失不成立此罪**
        - 非实行行为的实行化
            - 教唆、帮助行为的实行化，独立的犯罪
        - 1、间谍罪
            - 参加间谍组织，接受间谍组织及其代理人任务，为敌人指示轰击目标
        - 2、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪
            - 时间、范围、层级上缩小解释，与间谍罪高度伴随，定前罪

        - 军人身份+军事内容，定431条：为境外窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密罪
        - 注意区分渎职罪里的故意泄露国家秘密罪（互联网传播）
    - 3、叛逃罪
        - 公务员+公务期间+叛逃
        - 掌握国家秘密（无需公务期间）+叛逃=从重处罚
        - 本罪无死刑（还有煽动类2个、颠覆政权、资助危害国安活动，危害国家安全罪共5个）
    - 4、背叛国家罪
    - 5、投敌叛变罪
    - 6、分裂国家罪
    - 7、煽动分裂国家罪
    - 8、颠覆国家政权罪
    - 9、煽动颠覆国家政权罪
    - 10、武装叛乱、暴乱罪
    - 11、资助危害国家安全犯罪活动罪
    - 12、资敌罪
- 第二章 危害公共安全犯罪
    - **侵害法益：公共安全**
        - 包括不特定多数人生命健康和重大财产的安全
            - e.g. 如在公共场所/繁华地带，则构成爆炸罪；如在偏僻地带，则构成故意杀人罪
    - **第五十一讲 危险方法类犯罪**
        - 侵害法益：要证据证明对环境、秩序有具体危险，不是行为犯
        - 1、放火，爆炸，决水，投放危险物质，以危险方法危害公共安全罪
            - **基本犯：故意/加重未遂+尚未造成严重后果，**3年以上、10年以下有期
            - **加重犯：致人重伤、死亡或公私财产重大损失，**10年以上有期、无期徒刑、死刑（可过失）
                - 加重结果无未遂
            - **一般过失：**3年以上、7年以下有期
            - **情节轻过失**：3年以下有期或拘役
                - 投放危险物质：毒害物、放射性、传染病病原体等
                - 以危险方法危害公共安全，是一个兜底罪，只有在不构成其他犯罪的情况下，才可以构成这个犯罪，且必须要和放火，决水，爆炸等危险性等价齐驱
                    - 私拉电网、故意传播突发性传染病病原体、邪教自焚自爆、醉驾肇事后继续驾驶，危害公共安全的
                - 业务过失是责任事故类犯罪，日常过失可以是失火罪

- **第五十二讲 破坏公共设施类犯罪**
  - 具体危险犯，结果加重犯未遂=基本犯
  - **1、破坏交通工具/设施罪**
    - 前者：火车（地铁）、汽车（公共运输拖拉机）、电车（缆车）、船只、航空器等
    - 后者：轨道、桥梁、公路、隧道、机场、灯塔、标志等
    - 前者直接使交通工具倾覆、毁坏，后者间接破坏公共运输环境
  - **2、破坏电力设备罪**
    - 未投入使用，盗窃罪
    - 在运行的，与盗窃罪想象竞合
  - **3、破坏易燃易爆设备罪**
  - **4、破坏广播电视设施、公用电信设施罪**
    - 破坏军用的定破坏军事通信罪
  - **基本犯：3年以上、10年以下**
  - **加重犯：10年以上、无期、死刑**
- **第五十三讲 恐怖活动罪**
  - **1、组织、领导、参加恐怖组织罪**
    - 搞杀人、爆炸等犯罪，数罪并罚
    - **组织、领导：10年以上有期徒刑、无期，并处没收财产**
    - 积极参加：3年以上、10年以下有期徒刑，并处罚金
    - 其他参加：3年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利，可以处罚金
  - **2、帮助/准备实施恐怖活动罪**
    - 帮助/预备行为独立成罪
    - 准备工具、培训、联络策划、其他
    - 基本犯：**5年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利，并处罚金**
    - **加重犯：5年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产**
  - **4、劫持航空器罪**
    - 飞行/待飞，在修的不算，抽象危险犯、行为犯
    - **基本犯：10年以上有期、无期**
    - **加重犯：致人重伤、死亡或飞机稀烂死刑**
    - 与暴力危及飞行安全罪区分，具体危险犯，没有操控目的
      - 劫持民用航空飞机，是国际犯罪
      - 劫持军用飞机，是国内犯罪
  - **5、劫持船只、汽车罪**
    - 要危及公共安全
    - 基本犯：5年以上、10年以下有期徒刑

        - 加重犯：10年以上有期徒刑、无期
        - 区分劫持火车，不构成劫持船只、汽车罪
            - 如劫持解释为破坏，定破坏交通工具罪；如不能解释为破坏，定以危险方法危害公共安全罪
- **第五十四讲 枪支、弹药、爆炸物、危险物质犯罪**
    - **1、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支弹药爆炸物罪**
        - 对象包括军用也包括民用，介绍买卖的属共犯
    - **2、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪，抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪**
        - 普通盗窃竞合=盗窃罪+非法持有枪支罪（主客观相统一）
        - 普通抢劫罪+15岁=抢劫罪（法条竞合）
    - **3、非法持有/私藏枪支、弹药罪（这里没有爆炸物）**
        - 前者是没有资格有，后者是曾经有资格
        - 非法持有爆炸物，定第一个选择罪
    - **4、违规制作、销售枪支罪（纯正的单位犯罪）**
        - 如果不是合作制售企业，直接定第一个选择罪
    - **5、非法出租、出借枪支罪(合法拥有主体，公用或民用)**
        - **警察用枪：出租出借行为（包括拿去质押、赠予）**
        - 射击运动员用枪：出租出借行为+**严重后果**
        - **如果行为人明知借用后用于从事故意犯罪的，仅对后故意犯罪认定共同犯罪**
        - 捡到枪租给别人，2个人定非法持有枪支罪
    - **6、丢失枪支不报罪(合法拥有主体，公用)**
        - 警察用枪：丢失不报行为+**严重后果**
- **第五十五讲 事故犯罪**
    - **1、交通肇事罪**
        - 犯罪构成
            - **行为构成：交通运输领域+违反交规（事故因果）+发生重大事故**
                - 水陆，飞机铁路有重大飞行事故罪、铁路运营安全事故罪
            - **主体：司机、路人都可构成**
            - 主观过失，对结果承担全责或主责
            - **道路交通运输过程中，不构成交通肇事罪，也就不够过失致人重伤罪**
        - **基本犯：3年以下有期徒刑或拘役**
            - **全责/主责：+死1人或重伤3人以上**
                - 他人公私财产直接损失，无力赔偿额30万元以上
            - **全责/主责+致1人以上重伤+6种情形之一：**

        - 酒驾、毒驾、没驾照、刹车坏车、无牌或报废车、严重超载、逃避追究（包括逃逸）
    - **同等责任：**+死3人以上
- **加重犯：3年以上7年以下有期徒刑**
    - **全责/主责：**+死2人或重伤5人以上
        - 公私财产直接损失，无力赔偿额60万元以上
    - **全责/主责：+重伤1人以上6种情形+逃逸=加重犯**
    - **同等责任：**+死6人以上
- 肇事后有报告和救助义务，报告义务优先于救助义务
    - 因逃逸致死的（不报告+不救助+致死因果，无需证明撞到重伤），7年以上有期徒刑
    - e.g. 肇事后回轮或隐匿行为，定故意杀人/故意伤害
    - e.g. 张三在快速路撞人，被害人躺在路上，1分钟后后车碾压被害人致死，构成故意杀人
    - e.g. 张三在普通路撞人，被害人躺在路上，1小时后后车碾压被害人致死，构成交通肇事逃逸致人死亡
    - e.g. 张三直接把人撞死，无法查明死亡时间情况下，构成交通肇事致人死亡后逃逸
    - e.g. 张三没把人直接撞死，1小时后后车碾压，无法查明死亡时间情况下，推定后车致死，构成交通肇事逃逸
- 车辆管理者、所有者、乘车人强令违章驾驶=过失犯罪没有共犯，分别定性
    - **司法解释：领导、车主、乘车人、承包人指使逃逸致死，以交通肇事罪的共犯论处**
        - e.g. 女朋友电话劝其逃跑，女朋友不是上述主体，也不是物理窝藏，不是犯罪
- **2、危险驾驶罪**
    - 道路上驾驶机动车的四种情形：
        - **追逐竞驶，情节恶劣的**
        - **醉驾**（血液中酒精含量≥80毫克/100ml血液，大概两瓶啤酒或三两白酒）没有毒驾
            - 血检是核心标准，呼气超80跑了按呼气来，当面喝酒按血检来
            - 应是 故意醉驾，过失醉驾、不构成犯罪
            - 陷害醉驾
                - 陷害人构成危险驾驶罪的间接共犯，醉驾者由于被陷害，不构成犯罪
        - **校车、客运严重超员、超速，违规危化品运输，危害公共安全的行为（具体危险犯）**
            - 车辆管理者、所有者负有直接责任的要罚，有其他罪数罪并罚

- 道路：允许社会机动车通行
- **刑罚：**
  - **拘役+罚金**，交通肇事没有罚金
- **《醉驾案件意见》情节轻微，且没有上述从重情节或产生事故负主责的，不构成犯罪**
  - 不满150毫克/100ml血液
  - 出于急救伤病驾驶机动车、且不构成紧急避险（构成紧急避险当然不构成犯罪）
  - 居民小区短距离挪车或接替驾驶
- 交通肇事与危险驾驶的想象竞合从一重
  - 如果时间时空明显能切断，则数罪并罚
  - 如果一开始就打算撞人，则构成故意杀人、危险驾驶想象竞合
  - 如果是醉酒开车运毒品，则构成危险驾驶、运输毒品罪想象竞合

- 3、妨害安全驾驶罪
  - 行为：乘客对司机使用暴力或抢控操控装置，司机擅离职守、互殴
    - 责任人：乘客或驾驶员，抽象危险犯
    - 同时构成他罪的，定重罪，如与以危险方法危害公共安全罪想象竞合（车掉河里）
  - 基本犯：
    - 1年以下有期、拘役或管制，并处或单处罚金
- 4、重大责任事故罪
  - 责任人：老板、单位领导和直接个人
  - 主观：业务过失
- 5、强令组织他人违章冒险作业罪
  - 包括明知存在重大事故安全隐患而不排除
  - 刑罚：
    - 从而发生重大伤亡事故或其他严重后果的，处5年以下有期徒刑、拘役
    - 情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑
  - 同时构成行贿罪、单位行贿罪的，数罪并罚
- 6、危险作业罪
  - 情形
    - 关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者窜改、隐瞒销毁其相关数据、信息的
    - 存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停工等整改而拒不执行的
    - 没有安全生产许可、批准，擅自挖矿、冶炼、施工、生产、经营等危险作业活动的
      - e.g. 从事生产经营，非法储存爆炸物且有具体危险，定此特别轻罪

- 刑罚：
  - 1年以下有期徒刑、拘役或者管制

第三章 破坏社会主义市场经济秩序犯罪

第五十六讲 生产、销售伪劣商品罪

- 只打击生产者、销售者，不打击购买者
  - **2个抽象危险犯：**
    - 生产、销售、提供假药罪（有死刑）
    - 生产、销售、有毒、有害食品罪（有死刑）
  - **3个具体危险犯：**
    - 妨害药品管理罪
    - 生产、销售不符合安全标准的食品罪
    - 生产、销售不符合标准的医用器材罪
  - **5个结果犯：**
    - 生产、销售、提供劣药罪
    - 生产、销售伪劣产品罪
    - 生产、销售不符合安全标准的产品罪
    - 销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪
    - 生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪
- **1、生产、销售、提供假药罪（抽象犯、有死刑）**
  - 假药（药品管理法）：非药、变质药、功能假、成份假
  - **基本犯：**3年以下有期徒刑、拘役，并处罚金
  - **加重犯：**严重危害、严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
    - 致人死亡或其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑，并处罚金或没收财产
  - 提供=药品使用单位人员
- **2、妨害药品管理罪（具体犯）**
  - 构成要件：
    - **足以严重危害人体健康+**禁药、无国内批文药（假药、劣药外的）、药品注册申请作假，生产检验作假
      - 足以危害健康：无国内批文+孕产妇、儿童、危重病人、麻精药品、放射制品、生物制品、注射类药品，或国内外均无批文
  - 基本犯：3年以下有期徒刑、拘役，并处或**单处罚金**
  - 加重犯：已造成严重危害、严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金
  - 什么是足以严重危害人体健康：救危重病人、孕童的，麻精类、放射类高度管制药品，注射类药品……

    - 不能用非法经营罪兜底，因其更重
- **3、生产、销售、提供劣药罪（结果犯）**
    - 沟通要件：已造成严重危害
    - 基本犯：3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
    - 加重犯：十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收财产
    - e.g. 疫苗成分不足是劣药，变质是假药
- **4、生产、销售有毒、有害食品罪（抽象犯、有死刑）**
    - 故意掺入有毒、有害的非食品原料的或者销售的
    - 基本犯：**5年以下有期徒刑**，并处罚金
    - 加重犯：严重危害、严重情节的，5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
        - 致人死亡或其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑，并处罚金或没收财产
- **5、生产、销售不符合安全标准的食品罪（具体犯）**
    - 足以造成严重食物中毒或食源性疾病
        - 省级以上卫生行政部门确定的机构鉴定
    - 基本犯：3年以下有期徒刑、拘役，并处罚金
    - 加重犯：足以造成严重危害、严重情节的，3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金
        - 后果特别严重的，7年以上有期徒刑、无期，并处罚金或没收财产
    - 不符合安全标准：病死猪肉、假奶粉、添加剂
    - 有毒有害：地沟油、瘦肉精、毒奶粉、苏丹红、孔雀蓝、黄混粉
- **6、生产、销售伪劣产品罪（结果犯）（刑法140条）**
    - 以假充真，以次充好，以不合格产品冒充合格产品
    - **既遂标准：销售金额5万元以上（所得+应收）**
    - **未遂标准：销售+存货金额15万以上**
        - e.g. 张三卖假货得5万，还有5万未回款，另有100万存货，张三构成生产、销售伪劣产品罪10万的既遂、110万的未遂，从一重论处
    - 销售金额5万-20万，2年以下有期徒刑、拘役，并处或单处50%-200%罚金
    - 销售金额20万-50万，2年-7年下有期徒刑，并处50%-200%罚金
    - 销售金额50万-200万，7年以上有期徒刑，并处50%-200%罚金
    - 销售金额200万以上，15年以上有期徒刑、无期徒刑，并处50%-200%罚金、没收财产
- **注意：本专题的法条竞合（与特别法优于普通法不同，立法实现罪刑均衡）**
    - **前述产品不构成犯罪，但销售金额在5万元以上，根据140条定罪处罚**
    - **既构成犯罪，又满足140条标准的，从重处罚**
    - 与其他如侵犯知识产权、非法经营想象竞合没问题
- 7、生产、销售不符合标准的医用器材罪

- 8、生产、销售不符合安全标准的产品罪
- 9、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪
- 10、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪（处罚过轻）

- **第五十七讲 走私罪**
  - 走私罪，是指个人或者单位故意违反海关法规，逃避海关监管，通过各种方式运送违禁品进出口或者偷逃关税，情节严重的行为（共10个走私罪）走私罪，不再有死刑
  - 按走私对象分类
    - **普通货物+逃税行为**
    - **特定货物（武器弹药、核材料、淫秽物品），无需逃税**
    - **兜底罪走私国家：禁止进出口的货物**
  - 单向走私
    - **打击出口：文物、贵重金属、人类遗传资源材料**
      - 走私文物罪：具有科学价值的古脊椎化石和古人类化石
      - 走私贵重金属罪
    - **打击进口：废物**
    - **必须以牟利或传播为目的：走私淫秽物品罪**
  - 其他罪名有
    - 走私假币罪；走私珍贵动物、动物制品罪；走私珍稀植物、植物制品罪
  - **1、走私武器、弹药罪**
    - 走私散件能拼枪=走私武器、弹药罪
      - 走私后销售，不一定是吸收犯，与非法买卖枪支弹药罪数罪并罚
    - 走私玩具枪=走私国家禁止进出口的货物罪
      - e.g. 主观走私武器，客观走私假币，无交叉，定走私国家禁止出口的货物罪
    - 走私弹壳=走私废品罪
  - **2、走私普通货物、物品罪**
    - 数额：**逃税10万元以上**/蚂蚁搬家（1年内被2次走私行政处罚后，又走私普通货物的）
    - 后续走私
      - 境内，未经许可保税物品内销、减免税货物内销
        - 后续走私和税收有关，构成走私罪、逃税罪，从一重罪
      - 合资公司老板生意失败，将减免税进口车冲抵债务，偷逃国家关税
        - e.g. 留学生进口车减免政策，优惠指标卖给别人构成犯罪
    - 间接走私（收私行为）
      - 明知是走私物品的收私行为，构成走私罪（仅限第一层，目的为了再售，与养鹦鹉区分）

        - e.g. 张三进口走私抢再出售，认定走私武器弹药罪，无需买卖枪支弹药罪
    - 3、走私毒品罪：不属于走私罪，属于毒品罪，有死刑
        - 走私毒品后销售---走私贩卖运输毒品罪，一个罪，是选择性罪名
    - **4、既遂标准**
        - 海关监管现场查获、虚假申报完毕、后续走的行为实行完毕
    - **5、罪数问题**
        - 武装掩护走私，从重处罚
        - 混合走私，数罪并罚（一个船混合货物，切割后数罪并罚）
        - 暴力、威胁抗拒缉私的，与妨害公务罪数罪并罚
            - 走私毒品罪、偷越国边境是加重情节，其他妨害公务都是数罪并罚
    - 6、事先同谋，事后帮助---走私罪的共犯
        - 事先没同谋，事后帮助---可能构成洗钱罪
- **第五十八讲 妨碍对公司、企业的管理秩序罪**
    - 1、非国家工作人员受贿罪
        - 行为：为他人谋利（承诺即可）+索取/收受贿赂
            - 或单纯收钱：收取回扣、手续费归个人的（无需谋利）
        - 主体：非公人员（行使非公权力）
            - 与受贿罪（国有主体、公立院长采购药品）区分
        - 修正案11提高了刑罚，最高可无期
    - **2、对非国家工作人员行贿罪（上条的对合犯）**
        - **必须要为了谋取不正当利益**
            - 实体不正当：违反规定
            - 或程序不正当：权限范围内的操作空间
        - 行为人：单位、自然人（区别受贿罪/行贿罪或单位行贿罪，单位受贿罪/单位行贿罪）
        - 刑罚：
            - 3年以下有期徒刑、拘役，并处罚金
            - 数额巨大3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
    - **3、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪**
        - 必须谋取不正当**【商业】利益**，不包括不正当政治利益
        - 单位犯罪罚单位+主要负责人、直接责任人，追诉前主动交代减轻、免除处罚
    - **4、企业背信类犯罪（2024年3月1日新）**
        - 非法经营同类营业罪
            - 公司（无事业单位）董监高同业营业**的公司**，实害犯，违反法律法规+获利数额巨大+使东家遭受重大损失（国企的只需数额巨大）

- 徇私舞弊低价折股、出售公司、企业资产罪
  - 公司的（无事业单位）的上级或直接责任人，造成国有利益受损
- 为亲友非法牟利罪
  - 公司、**事业单位**的人，利用职务之便、损公肥私
  - 与贪污罪、职务侵占是法条竞合关系，特别优于普通
- **签订履行合同失职被骗罪（过失犯罪，对合犯是诈骗罪、合同诈骗罪）**
  - **国有**公司、企业、事业单位直接负责的主管人员
    - 国有机关工作人员被骗是渎职罪
  - 本罪是对向犯，成立前提是对方涉嫌诈骗、行为构成犯罪
- e.g. 国有医院医生张三利用职权开处方收钱（非国家工作人员受贿罪），升院长后采购劣质医疗器械致使医院受损（签订履行合同失职被骗罪、受贿罪）
  - 开处方送钱的对非国家工作人员行贿罪，卖器械的行贿罪

- **第五十九讲 货币犯罪和票证犯罪**
  - 货币包括：
    - 人民币、港元、澳元、新台币
    - 纪念币、非纪念币
    - 主币、辅币（硬币）
    - 其他国家和地区的法定货币
  - **侵犯的法益：货币的公共信用**
  - 1、伪造货币罪（取消了死刑）
    - 行为主体：自然人
    - 主观心态：直接/间接故意，不需要以盈利为目的
    - 基本犯：3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
    - 加重犯：10年以上有期徒刑、无期，并处罚金或没收财产
    - **货币中的伪造与变造是两码事，变造是真变真、前后同一类**
      - **其他有价证券伪造可能包含变造**
      - e.g. 美元加工成英镑、金属融化打薄、无中生有属于伪造
    - 认定
      - 如果是伪币拼真币，司法解释认为从一重，定伪造
      - 事前寻求版样属于预备，后者提供版样属于帮助犯
      - 伪造、出售高度伴随，从一重即可
      - **购买、出售假币都需知情，外币不知情可能是使用假币罪（被骗）**
  - 2、出售、购买、运输假币罪
    - 主观心态：故意（运输时不知情不构成此罪）
    - 认定

        - 购买吸收使用假币
        - 出售吸收运输假币，再使用要数罪并罚
            - e.g. 拿假币还钱认定为出售、购买假币
        - **如果购买、出售、运输、使用都有，直接定这个选择罪就行**
    - 3、持有、使用假币罪（选择罪）
        - 使用应使假币进入流通领域，扔到池塘一般不属于使用
            - e.g. 存假币取真币=使用假币罪+盗窃罪
            - e.g. 给领导送假美元=行贿罪、使用假币罪，领导受贿罪
                - 领导辨别出来知情后构成持有假币罪，送情妇构成使用假币罪
        - 金融工作人员利用职务之便，以假币换取货币罪
    - 4、走私假币罪
        - 单位不构成伪造货币罪，可构成走私假币罪
    - 5、伪造金融票证类犯罪
        - 伪造票据、金融凭证、信用证、信用卡
- **第六十讲 贷款犯罪和洗钱罪**
    - 1、高利转贷罪
        - 主观：直接故意有高利转贷他人牟利目的，**目的产生在贷款前**
        - 行为：套取金融**信贷资金（非担保）**高利转贷他人，违法所得数额较大
    - 2、贷款诈骗罪
        - 主体：**自然人犯罪**
            - 单位贷款诈骗可认定合同诈骗罪，单位责任人认定贷款诈骗罪
        - 主观：**必须有非法占有贷款故意，且产生于贷款前**
            - **贷款非法用途，直接认定非法占有故意**
        - 客观：
            - 假理由、假合同、假文件、假担保等方法诈骗
    - 3、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
        - 主观：没有非法占有故意，有故意认前罪
        - 行为：欺骗手段
        - 后果：还不起
    - 4、违法发放贷款罪
        - 金融工作人员，不符合贷款条件而发放贷款，数额巨大或造成重大损失
    - 5、洗钱罪（突破无期待可能性之不可罚）
        - 自然人/单位为掩饰毒品、黑社会、走私、恐怖活动、贪腐、破坏金融管理秩序、金融诈骗等来源或性质
            - **洗钱可以找他人也可以自洗，自洗钱也构成洗钱罪**

        - 7种（小圈）与他罪数罪并罚，小圈外可能构成掩隐罪（大圈）
    - 以上游犯罪事实作为成立前提，不需要上游犯罪最后被判处刑罚
        - e.g. 15岁小孩走私毒品，张三为毒赃洗钱（转移毒脏是空间转移）
        - e.g. 张三、李四事前通谋，张三洗钱、李四走私，张三、李四构成走私共犯、洗钱罪想象竞合从一重
        - e.g. 张三事前许诺有洗钱渠道，李四单独实施走私后让其洗钱，张三构成走私帮助犯、洗钱罪想象竞合从一重
        - e.g. 张三得知李四盗窃后帮其洗钱，张三构成掩隐罪
        - e.g. 李四伪造货币，骗张三是偷来的，张三主观掩隐、客观洗钱，在普通罪重合构成掩隐罪，李四构成伪造货币罪、洗钱罪间接正犯
- **第六十一讲 非法集资犯罪**
    - **1、非法吸收公众存款罪（基础罪）**
        - **特征：非法性、公开性、利诱性（赚钱）、社会性，想还钱**
        - 侵害法益：扰乱金融秩序的行为
            - e.g. 理发店推荐张三办卡不构成犯罪，因为没有利诱性、只是打折
        - 刑法修正案11，积极退赔减少损失的，可从轻或减轻，最高15年有期
            - 归还的、前面给的利息，在犯罪数额内可扣除
    - **2、集资诈骗罪（加重罪）**
        - 集资诈骗=非吸+**主观上不想还钱**
            - 推定不想还钱：钱挥霍、用于犯罪
            - e.g. 村里大妈向亲朋好友推销金融产品投了1000万，大妈自己也投了，大妈与老板在1000万构成非吸共犯，老板还单独构成集资诈骗
    - **3、非法经营罪（特殊罪）**
        - 未经批准，非法经营证券、期货、保险业务、资金支付结算业务
        - 私募基金：未经依法核准擅自发行基金份额募集基金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚
        - 地下钱庄：针对的是非法从事资金支付结算业务
    - 4、其他：擅自设立金融机构罪、欺诈发行证券罪、擅自发行股票、公司企业债券罪、组织领导传销活动罪
- **第六十二讲 金融诈骗罪**
    - 本章都没有死刑，贷款诈骗罪、集资诈骗罪已在其他章节
    - 贷款诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗，没有单位犯罪的
    - 1、票据诈骗
        - 伪造、变造、使用作废、签发空头支票、签发无资金保证的票据等
    - 2、金融凭证诈骗罪
        - 伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等金融凭证

        - **不包括冒用和使用作废，但是可以定普通诈骗罪**
- 3、信用证诈骗罪（本章唯一一个抽象危险犯）
    - 伪造、变造、使用作废等骗取信用证
- **4、信用卡诈骗罪（包括贷记卡）**
    - 四种诈骗方式
        - 使用伪造信用卡（包括变造），虚假身份骗领信用卡（还构成妨害信用卡管理罪）
        - 使用作废的信用卡
        - **冒用他人信用卡（含用他人信用卡信息绑微信、捡到信用卡用，偷信息还构成窃取信用卡信息罪）**
        - **恶意透支（持卡人+事前非法占有目的+2次有效催收、3月没还）**
            - 5万块标准，一般信用卡诈骗是5000
    - **盗窃信用卡（不含卡信息）并使用的，按盗窃罪处理**
        - 盗窃假卡并使用，两者在信用卡诈骗重合
        - 盗窃信用卡用来洗钱，构成洗钱
            - e.g. 张三偷了一张信用卡和身份证，到银行挂失后通过新的信用卡套现，为以虚假身份证证明骗领信用卡，构成信用卡诈骗罪
            - e.g. 张三偷了一张信用卡和身份证，到银行挂失并直接要求银行全部取现，还是骗领信用卡、冒用信用卡，构成信用卡诈骗罪
    - **抢劫信用卡并使用的，抢劫罪**
    - 信用卡套现
        - 帮助套现者，构成非法经营罪，套黑钱还属于洗钱/掩隐
        - 套现者还钱不犯罪，不打算还钱则恶意透支、构成信用卡诈骗罪
    - 共犯问题
        - e.g. 张三偷信用卡，骗李四是捡的让他去用，张三构成盗窃罪、信用卡诈骗罪间接正犯，李四构成信用卡诈骗
        - e.g. 张三偷了一张信用卡，告诉李四实情、李四去用了并存了假币，张三、李四构成盗窃罪共犯，李四还构成使用假币罪
    - 骗领信用卡：妨害信用卡管理罪
- 5、保险诈骗罪
    - 虚构事实、隐瞒真相+保险公司认识错误+处分保险金
        - e.g. 投保人安排替身死亡，骗领保险金，为编造未曾发生的保险事故的保险诈骗罪+故意杀人
        - e.g. 汽修厂帮助车主夸大修理金额，保险诈骗罪共犯
        - e.g. 张三欺骗领导公车被偷，领导安排申请保险公司理赔，张三构成诈骗罪的间接正犯

        - 国有保险公司监守自骗，贪污罪
        - 事故的鉴定人、证明人、评估人提供虚假证明文件，构成保险诈骗共犯
        - **着手标准：保险事故准备好准备申请理赔**
- **第六十三讲 危害税收征管罪**
    - 1、逃税罪
        - 主体：纳税人、扣缴义务人
            - 无照经营的不免除纳税义务，也可构成本罪主体
        - 行为：采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报
        - 条件：
            - 数额较大+逃避占应纳税额10%以上
            - 扣缴义务人只需数额较大
        - 刑罚：处3年以下有期徒刑、拘役并处罚金
            - 30%的3年以上7年以下有期徒刑并处罚金
            - 多次实施未经处理的，累计数额计算
        - **纳税人初犯免责：**
            - **收到追缴通知后+补税、补缴滞纳金行政处罚=不予刑事责任追究（仅有此处及属人管辖两处有不予刑事责任追究）**
                - 例外：5年内，因逃税受刑事处罚/2次以上行政处罚的
                - 不适用于扣缴义务人
    - 2、骗取出口退税罪
        - 捏造纳税骗取退税，构成骗取出口退税
        - 如果缴了税，假报出口，骗取退税，则属于逃税
            - **e.g. 张三公司缴纳了100原税款后假报出口，骗得180万退税。则构成逃税100万、骗取出口退税80万，数罪并罚**
    - 3、抗税罪（无单位犯罪）
        - 暴力威胁方法拒不缴税
        - **致人重伤、死亡的，想象竞合应以故意伤害、故意杀人定罪**
    - 4、逃避追缴欠税罪
        - 你追我逃
    - 5、发票犯罪
        - **专票买卖对合犯都惩罚，其他只惩罚卖**
        - **盗窃/诈骗专票/可以用于骗税、抵税的发票=盗窃罪/诈骗罪**
        - 明知是伪造发票而持有，数量较大的=持有伪造的发票罪
            - e.g. 张三开不出家具专票，为了实质业务而买票，不构成发票犯罪
    - 税务机关追缴优先原则：犯税收之罪，被判处罚金、没收财产的，在执行前，由税务机

关先追缴税款

- **第六十四讲 侵犯知识产权罪**
  - 1、假冒注册商标罪
    - 只惩罚相同商品+相同商标，足以使人产生误解即可
    - **犯本罪+销售假冒商品的（吸收）=只定本罪**
    - **犯本罪+销售他人假冒商标的商品=数罪并罚**
    - **生产、销售伪劣产品+假冒商标=从一重罪处罚**
  - 2、销售假冒注册商标的商品罪
    - 想象竞合定前罪
  - 3、侵犯著作权罪
    - **主观：盈利为目的（无需实现）**
      - 复制发行：2025年新司法解释，对其进行了缩限解释
        - 复制发行，仅限于又复制又发行，或为了发行而复制
        - e.g. 线下出租盗版书籍音像制品，没有复制不构成犯罪
      - 而通过信息网络向公众传播其作品
        - 图书、表演、录音录像、美术作品、游戏外挂等
      - **特殊的盈利：侵权+广告营销**
      - 非法经营，被侵犯著作权罪吸收
      - 与诈骗罪结合：假冒著作是诈骗罪
  - 4、侵犯商业秘密罪
    - 以贿买、欺诈、胁迫、电子侵入或其他不正当手段获得商业秘密
  - 5、为境外窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密罪
    - 犯罪对象是国家秘密，则从一重罪论处
- **第六十五讲 扰乱市场秩序罪**
  - 1、合同诈骗罪
    - 主观：签订前、履行中，以非法占有为目的
      - 其次，合同诈骗要绕乱了市场秩序
      - 如果合同只是个幌子，那么构成普通诈骗罪
    - 与民事欺诈的区分
      - 合同诈骗是本质性的欺骗，民事欺诈可能只是吹牛
      - 民事欺诈不一定有非法占有目的
    - 与金融诈骗的竞合，想象竞合
  - 2、非法经营罪（兜底罪）
    - 违反国家规定，有下列非法经营行为之一的犯罪：
      - 未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的

        - 买卖进出口许可证、原产地证明、经营许可证或批件的
        - 证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金结算业务的
        - 其他扰乱市场秩序、情节严重的行为
    - e.g. 网络水军，可以定非法经营罪，因为盈利性发帖/删帖
    - 严重的高利贷，19年10月21日司法解释
        - 利息不得超过年利率36%，超出部分的利息不予保护
        - 个人放贷200万以上、单位1000万以上，才达到入罪标准
- 3、强迫交易罪
    - 暴力、威胁手段，强迫交易或不交易商品、服务等，情节严重的行为
    - 乞讨不构成强迫交易罪
- 4、提供虚假证明文件罪
    - 主体：承担资产评估、验资等职责的中介组织中的工作人员
        - 可能与诈骗罪、贪污罪、职务侵占罪的帮助犯想象竞合
    - 刑法修正案11，索取他人财物或非法收受他人财物，不再是情节加重犯，从一重罪论处

第四章 人身犯罪

第六十六讲 侵犯生命、健康的犯罪

- **1、故意杀人罪**
    - **刑罚：**
        - **应当处死刑、无期徒刑或10年以上有期徒刑（唯一死刑排前面的）**
        - **情节较轻的，处3年以上10年以下有期徒刑**
    - 胎儿和尸体不是本罪对象，伤害孕妇可能属于故意伤害
    - **其他罪名中包括故意杀人内容则吸收，如不包括则想象竞合从一重**
    - 教唆、帮助、胁迫、欺骗自杀
        - 看是否有因果关系、高概率，一般教唆、帮助正常的成年人自杀/自伤不构成犯罪
        - 胁迫、欺骗等导致他人自杀，如果是高概率事件则是间接犯罪，否则在量刑上予以考虑
        - 洗脑欺骗构成组织、领导利用邪教组织致人死亡罪，指示或胁迫自杀的构成故意杀人罪
    - 注意得到被害人许诺的故意杀人
    - **拟制转化犯**
        - 非法拘禁、刑讯逼供、虐待被监管人、聚众打砸抢、聚众斗殴致人死亡
    - **数罪并罚**
        - 组织、运送他人偷越国（边）境中，杀害被组织人、被运送人、检查人员
        - 拐卖妇女、儿童过程中，故意杀害被害人

        - 组织、领导、参加恐怖组织、黑社会性质组织并实施杀人犯罪
        - 实施保险诈骗，投保人、受益人故意造成被保险人死亡
    - **2、故意伤害**
        - **刑罚：**
            - 轻伤：3年以下有期徒刑、拘役或管制
            - 重伤：3年以上10年以下有期徒刑
                - 重伤的认定：残废、毁容、丧失听视觉或其他机能，其他有重大伤害的
            - 致死/特别残忍手段致人重伤造成严重残疾：10年以上有期徒刑、无期、死刑
            - **14-16岁行为能力人仅对重伤、重伤致死承担责**
        - **同时伤害：无共犯且无法区分原因力的，轻伤不犯罪，重伤俩人构成故意伤害未遂**
        - **拟制转化犯**
            - 非法拘禁、刑讯逼供、虐待被监管人、聚众打砸抢、聚众斗殴致人重伤（同故意杀人）
            - **非法组织以暴力、威胁方法强迫他人出卖血液造成伤害的，应以故意伤害罪论处（与故意杀人不同）**
        - **数罪并罚**
            - 组织、运送他人偷越国（边）境中，伤害被组织人、被运送人、检查人员
            - 拐卖妇女、儿童过程中，故意伤害被害人
            - 组织、领导、参加恐怖组织、黑社会性质组织并实施故意伤害
            - 实施保险诈骗，投保人、受益人故意伤害被保险人
        - 自伤行为一般不构成犯罪，但是例外是，战时致残罪
        - 故意伤害、过失伤害区分，关键看对轻伤是故意还是过失
            - 如果是故意，构成故意伤害致人重伤或死亡
            - 如果是过失，构成过失致人重伤或死亡
    - **3、组织出卖人体器官罪**
        - 打击的是器官的中间商，组织1个既成立
        - 不满18岁处分行为无效，需要明知对方已满18
            - 如果连同意都没有，则构成故意伤害/故意杀人
        - 医生实质性欺骗，故意伤害/故意杀人
        - 违背死者生前意愿或逝后近亲属意愿摘取器官的，以盗窃、侮辱尸体罪论处
- **第六十七讲 侵犯性自治的犯罪**
    - **1、强奸罪**
        - 主体
            - 已满14周岁，具有辨认、控制能力的自然人，通常是男性
            - 女性可成为强奸罪共犯、间接正犯

- 客观构成
  - 违背妇女意志，采用暴力、胁迫或其他压制手段使妇女不能、不敢或不知反抗
  - 偷奸：利用酒醉、熟睡、患重病奸淫
  - 骗奸：冒充丈夫、以治病名义、组织利用会道门、邪教组织或利用迷信奸淫
  - 利用特殊地位如教养关系、从属关系、职务权利
  - 奸淫（当时是）精神病人、**幼女（从重非加重）**
    - 不知是思春精神病，认识错误，主客观不统一，不构成强奸
- 既遂与未遂的界限
  - 妇女：”结合”说
  - 幼女：“接触”说
- 刑罚
  - **普通刑：3年以上10年以下有期徒刑**
  - **加重犯：10年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑**
    - 致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的（怀孕、精神失常、自杀等）
      - 致使精神迟滞人怀孕根据司法解释不属于其他严重后果，属于情节恶劣
    - 幼女不满10岁，还包括造成轻伤、心理创伤和性病（评价为重伤）的
    - 手段残忍、强奸孕妇
    - 被害人众多，或2人以上（不要求都完全行为能力或全部既遂）轮奸的
    - 公共场所（明知有可能听到、看到）
  - 青梅竹马：已满14周岁不满16周岁的人在幼女同意下，偶尔与幼女发生性行为，情节轻微、未造成严重后果的，不认为是犯罪
- **目前唯一的包容犯：拐卖妇女＋强奸=以拐卖妇女罪一罪加重论处**

- **2、负有照看职责人员性侵罪**
  - 负有照看、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员
  - 被害人：14岁-16岁未成年女性
  - 行为：奸淫，等价奸淫的猥亵
  - 刑罚参照强奸的基本和加重犯
- **3、强制猥亵、侮辱罪**
  - 采用暴力、胁迫或其他压制手段进行猥亵或侮辱的犯罪行为（非常规强奸）
    - 强制猥亵可男可女
      - “猥亵”指奸淫行为以外一切满足自己性欲，或足以挑逗他人引起性欲的有伤风化的色欲行为。某些违反自然的变态性交行为，如兽奸、鸡奸，或同性间的性交行为等，也可构成猥亵行为。行为人主观上必须具备强制猥亵的故意。
    - **强制侮辱只能是对女性**

- 刑罚：
  - 聚众或在公共场合及其他恶劣情节的，属于本罪的加重情节，处5年以上有期徒刑
- **4、猥亵儿童**

附：未成年人性自由保护总结

年　　龄	年龄认识错误	奸淫女性	猥亵女性	猥亵男性
不满 10 周岁	无	强奸罪加重情节	猥亵儿童罪	猥亵儿童罪
已满 10 周岁不满 12 周岁	无	强奸罪	猥亵儿童罪	猥亵儿童罪
已满 12 周岁不满 14 周岁	有	强奸罪	猥亵儿童罪	猥亵儿童罪
已满 14 周岁不满 16 周岁	有	负有照护职责人员性侵罪	负有照护职责人员性侵罪	强制猥亵罪

  - 基本犯：5年以下有期徒刑
  - 加重犯：
    - 被害人众多、聚众、公共场所
    - 造成伤害或其他严重后果、手段恶劣
- **第六十八讲 侵犯人身自由的犯罪**
  - **1、非法拘禁罪**
    - 侵害法益：被害人意识到+各种剥夺人身自由，非单纯限制
      - 索债拘禁（合法债或非法债），定非法拘禁罪
        - 完全事出无因可能是绑架
      - 可利用恐惧或羞耻等
    - **基本犯：3年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利**
    - **加重犯：殴打、侮辱情节或致人重伤，3年以上10年以下有期徒刑，致死转化犯**
      - 国家机关工作人员，利用职务之便非法拘禁的，从重处罚
    - 限制人身自由、有所侮辱，定寻衅滋事太重了，因此新增催收非法债务罪，刑罚降为3年以下
      - e.g. 张三非法拘禁李四，捆绑过紧导致李四死亡=非法拘禁致人死亡
      - e.g. 张三非法拘禁李四，张三按压反抗的李四窒息死亡，非法拘禁+过失故意杀人=故意杀人
      - e.g. 张三非法拘禁李四，李四辱骂、张三踹死李四，超越非法拘禁暴力范围=转化故意杀人
      - e.g. 张三非法拘禁李四，张三故意封住李四口鼻、致其死亡=非法拘禁、故意杀人数罪并罚
      - e.g. 张三非法拘禁李四，运送李四时超速发生事故、李四摔死=非法拘禁+交通肇事数罪并罚

- **2、绑架罪（有死刑）**
  - 以勒索财物等目的，使用暴力、胁迫或者其他方法绑架
  - 分为
    - 索财型型绑架
      - 当场给钱：抢劫
      - 事后给钱：绑架
    - 人质型绑架，索要的是财物以外的其他东西，如放人
      - 典型的继续犯，中途加入可以构成共犯
  - 既遂标准：控制了人，无需实际交付财物
    - 绑架后又实施故意伤害、故意杀人的，被绑架罪所包容，不单独定罪
    - 如实施强奸等犯罪行为的，则应实行数罪并罚
  - **基本犯：5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金**
  - **加重犯：10年以上有期徒刑、无期，并处罚金或没收财产**
    - **致死、重伤，处无期、死刑，并处没收财产，不另定罪**
  - 竞合问题
    - **绑架+过失致人死亡=绑架罪+过失致人死亡想象竞合从一重**
    - **绑架+故意重伤、死亡=绑架罪加重犯无期、死刑并处没收财产**
    - **绑架+过失致人轻伤=绑架罪+故意伤人轻伤数罪并罚**
    - **绑架+故意杀人未遂=绑架罪、故意杀人未遂数罪并罚**
    - **绑架+后强奸=数罪并罚**
    - **绑架+后抢劫=从一重**
    - **抢劫+后绑架=数罪并罚**
    - 偷孩子
      - 索债为目的=非法拘禁
      - 以勒索为目的=绑架
      - 以出卖为目的=拐卖儿童罪
      - 以收养为目的=拐骗儿童罪
    - **没有绑架+谎称绑架索要财物=敲诈勒索**
    - **绑架了+撕票外的原因人死了+谎称绑架索要财物=绑架罪、敲诈勒索罪（诈骗想象竞合）**
      - e.g. 张三以绑架故意抱走李四家小孩，抱走途中不小心将小孩摔下悬崖，张三仍打电话谎称绑架勒索财物，张三该当何罪？
        - 绑架罪是继续犯，小孩跌落悬崖时绑架结束，前后分为2行为，前行为绑架与过失致人死亡想象竞合=绑架罪，后行为欺诈与敲诈勒索想象竞合=敲诈勒索，整体上绑架罪与敲诈勒索数罪并罚
    - e.g. 张三骗李四去非法拘禁，李四事实上偷偷实施了绑架

        - 张三、李四在非法拘禁范围内成立共同犯罪，李四还单独构成绑架罪
    - **e.g. 假定李四搞错人了**
        - 李四作为非法拘禁实行犯对象错误，法定符合说、具体符合说结论一致
        - 张三作为非法拘禁的教唆犯，对象错误产生在教唆后，属于打击错误，按具体符合说属于绑架罪的未遂，按法定符合说属于绑架罪的既遂
    - e.g. 张三与李四绑架甲女，张三对甲猥亵，李四不敢阻拦张三旁去抽烟，甲受轻伤，随后张三让李四挖坑准备埋人，李四良心发现只埋了层浮土，甲随后逃走报警
        - 李四构成绑架加故意杀人的中止及不作为的强制猥亵帮助犯，张三构成绑架加故意杀人的未遂及强制猥亵罪
- **3、拐卖妇女儿童罪（有死刑，对合犯是收买被拐卖妇女儿童罪）**
    - **以出卖为目的**，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为（抽象危险犯）
    - 基本犯：处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
    - 加重犯：10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
        - **情节特别严重的，处死刑，并处没收财产**
        - **情节严重的：**
            - 集团的首要分子、3个受害人以上、卖往境外的
            - 奸淫的、诱骗、强迫强迫卖淫的
            - 使用暴力、胁迫或者麻醉方法的、偷盗婴幼儿的
            - 重伤、死亡或者其他严重后果
    - **竞合问题**
        - 拐卖+女淫/诱骗卖淫=拐卖妇女、儿童罪
        - 拐卖+故意杀害、伤害等构成其他犯罪=数罪并罚
        - 拐卖/收买+组织、教唆犯罪的=拐卖妇女、儿童罪/收买被拐卖的妇女、儿童罪与组织、教唆的犯罪数罪并罚
- 4、诬告陷害罪
    - 捏造事实+虚假告发+意图陷害他人，使他人受刑事追究的行为
        - 捏造其他事实，可以构成诽谤罪
    - 区分报复陷害，诬告陷害是为了让你坐牢
- 5、刑讯逼供、暴力取证、虐待被监管人罪
    - 司法机关工作人员利用职权，对犯罪嫌疑人/证人/被监管人
    - 司法人员诱供不打击
- 6、强迫劳动罪
    - 运送、招募、协助等行为，也构成强迫劳动帮助犯
    - 单位可以构成强迫劳动罪

- **第六十九讲侵犯婚姻家庭权利的犯罪**
  - 1、暴力干涉婚姻自由罪
    - 既包括结婚自由，也包括离婚自由，丈夫阻拦妻子提出离婚不算
    - 基本犯：2-7年属于亲告罪
      - 结果加重犯：致被害人死亡（含自杀）7年以上，不是亲告罪
  - 2、重婚罪
    - 法律婚+法律婚/事实婚
    - 涉及军人构成破坏军婚，但情形上包含同居、范围更大
  - 3、虐待罪
    - 刑罚：同暴力干涉婚姻自由
    - pua、肉体伤害致人死亡或者自杀的=加重犯
  - 4、虐待被监护看护人罪
    - 3年以下有期徒刑、拘役
    - 虐待罪同时虐待监护看护人罪（如体校给小孩兴奋剂），从一重
    - 单位可以构成本罪，但是单位不构成虐待罪
  - 5、遗弃罪（纯正的不作为犯，非亲告）
    - 有扶养义务+抚养能力的人（单位不构成）
      - 对年老、年幼、患病、无独立生活能力的人拒绝抚养，情节恶劣的行为
    - 刑罚：5年以下有期徒刑、拘役、管制
- **第七十讲 侵犯名誉权、民主权利的犯罪**
  - **1、侮辱和诽谤罪**
    - 侮辱可以是真实事实；诽谤一定是虚假事实
    - 侮辱一般是当着被害人的面；诽谤是当面或背地里
    - 亲告罪侮辱、诽谤如果收集证据有困难，法院可以要求公安机关提供协助
  - 2、侵犯通信自由和私自拆开、隐匿、毁弃邮件电报罪
    - 侵犯通信自由，是一般主体，写信、电子邮件、短信、微信都是通信
    - 私自拆开、隐匿、毁弃邮件电报罪，是邮政工作人员所实施的
  - **3、侵犯公民个人信息罪**
    - 一般主体的犯罪，各种方法获取以及提供（得到当事人同意不算）
    - 侵犯：可识别为具体的人，不是单纯的隐私
      - 包括：身份识别信息、活动情况、财产状况、健康状况等
      - 案例涉及：银行短信验证码、居民身份证信息、人脸识别信息
    - 人肉搜索
      - 匿名搜集、提供特定的人或者事的信息，以查找人物身份或者事件真相的群众运动。

- 但是法律也保护伦理道德，e.g. 原配人肉小三，不打击；小三人肉原配，打击
- 4、侮辱和损害商业信誉和商品声誉
  - 侮辱对象是自然人；损害商业信誉和商品声誉对象是单位

第五章 财产犯罪

- 占有：有排除和利用意思，尊重财物的使用价值
- 破坏：无利用意思，不尊重财物的使用价值
- **第七十一讲 强制占有型的财产犯罪**
  - **1、抢劫罪（有死刑）**
    - 侵犯法益：人身权或财产权
      - 犯罪对象是他人所有、保管或占有的财物
      - 抢劫违禁物品也可成立本罪（归国家）
      - 抢劫违禁物品+利用违禁物品实施其他犯罪=抢劫罪和其他犯罪数罪并罚
    - 行为方式：暴力、胁迫、其他方法，使人不能反抗、不知反抗、不敢反抗
      - 强制手段与获得财产具有因果关系，整体上时空没有间断（当场性）
      - 其他方法：迷醉型抢劫，泼粪抢劫、把老板关起来拿钱、猪八戒拿仙女衣服
      - 既包括积极财产的增加，也包括消极财产的减少（不给钱）
        - 索债没有非法占有目的、非抢劫，可以故意伤害、非法侵入住宅、非法拘禁等
    - **既遂：侵犯了人身权（轻伤）、财产权（没有数额要求）的任何一种**
    - **主体：14周岁以上即可承担刑事责任，但14周岁以上不满16周岁不构成转化型抢劫的主体**
      - 14-16岁抢劫枪支弹药、携带凶器抢夺都定抢劫，抢夺致死、致重伤定故意杀人和故意伤害致重伤
    - **基本犯：3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金**
    - **加重犯：10年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑，并处罚金或没收财产**
      - **8种加重情节**
        - **入户抢劫：侵犯住宅安宁权（与外界相对隔离的场所）**
          - 在宿舍、酒店、民宿，不是入户抢劫
            - 前店后家：在非营业时间认定为入户抢劫；营业时间则看营业区和生活区有没有明显隔断，无明显隔断不叫入户抢劫
          - **入户时基于人身、财产犯罪目的进入，则为入户抢劫**
            - e.g. 入户时得到户主允诺，后临时起意可认定普通抢劫
        - **在公共交通工具上抢劫**
          - **运营中的大型/中型的交通工具，具有公然性、侵害交通运输安全**
            - e.g. 卡bug，拦车+让乘客下车抢劫，依旧算

- **抢劫银行或金融机构**
  - 包括使用中的运钞车、银行或金融机构保险柜里的钱
  - 抢办公用品和办业务的老大爷不算
- **多次抢劫或数额巨大**
  - 多次：3次以上+每次都构成犯罪（时空切断）
  - 数额：实际抢到数额，各省3万元-10万以上
- **抢劫致人重伤或死亡**
  - 强制手段、取财行为二者之一与致人重伤、死亡间存在因果关系
  - 致人重伤、死亡既包括被害人，也包括第三人
  - 致人重伤、死亡既包括过失，也包括故意
- **冒充军警人员抢劫**
  - 真警察抢劫不属干此类，应按普通刑从重处罚
- **持枪抢劫**
  - 使用、显示持有、佩戴的枪支，**不包括假枪**
- **抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的**
  - 指武装部队、武装警察所使用的物资

- **转化型抢劫**
  - **盗诈抢，为窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证，当场使用暴力或者以暴力相威胁的**
    - 正说：前罪已既遂，或
      - 数额接近较大标准的
      - 暴力造成轻微伤以上后果的
      - 使用凶器相威胁的
      - 在交通工具、入户实施前罪又实施上述暴力行为的
    - 转化、加重三级跳：张三在入户和交通工具上盗窃、抢夺，被发现后掏出凶器实施暴力，直接加重犯抢劫10年以上
    - 单纯为了摆脱，没有造成**轻伤以上**结果，可不认定转化
    - 折中说：应对财产性作必要缩限
      - 如使用假币不涉及上述诈骗，具有财产性的盗伐林木则算盗窃
  - e.g. **对象错误、打击错误都转：**盗窃后误以为是主人追来一脚把表哥踹死，盗窃后向主人一刀飞出把路人甲扎死
  - e.g. **区分一般抢劫中的认识错误：**如张三撬锁时误以为上楼的李四是主人，一脚飞去将李四踢成重伤，主观是盗窃转抢劫、客观是盗窃和故意伤害行为——盗窃的既遂和抢劫的未遂
  - **e.g. 张三去李四家盗窃，张三为了防止睡着的李四醒来，先下手为强将李四杀死——盗窃罪和故意杀人数罪并罚**

- **e.g. 张三去李四家盗窃，刚开始着手李四醒来，张三将李四杀死——盗窃罪未遂和一般的抢劫罪致人死亡**
- **e.g. 张三去李四家盗窃，李四在说梦话，张三以为李四醒来了将其杀死，张三主观上是抢劫杀人，客观上是盗窃杀人——盗窃既遂与抢劫未遂想象竞合从一重，另与故意杀人数罪并罚**
- 转化抢劫的共犯
  - e.g. 张三李四共同盗窃，李四望风，张三盗窃结束后抗拒抓捕将被害人打伤——张三抢劫罪、李四盗窃罪
  - e.g. 张三盗窃后跑路，知道真相的李四在张三的授意下，对被害人实施暴力以帮助张三跑路——张三李四转化型抢劫共犯
  - e.g. 张三盗窃后跑路，向追来的被害人投掷石块，李四投掷石块将被害人砸死而张三不知情——张三李四转化型抢劫共犯，李四是片面共犯
  - e.g. 张三盗窃后跑路，知道真相的李四在张三不知情的情况下，阻拦被害人并将其杀死——张三盗窃既遂，李四故意杀人罪和窝藏罪想象竞合
  - e.g. 张三修水管时盗窃被主人发现，将宝物交给旁边的李四，主人想搜查张三时，李四动手将主人打成重伤——张三李四盗窃既遂，李四另外构成故意伤害、掩饰隐瞒犯罪所得想象竞合从一重
- 3种特殊抢劫
  - **以毁坏财物为目的：聚众打砸抢，是首要分子定抢劫罪**
  - **携带凶器抢夺：定抢劫罪**，直接/间接携带，只要随时可以支配即可，如果携带+显露是标准型抢劫
- 抢劫免债
  - 直接抢劫欠条——抢劫罪
  - **为了免债而杀人——通说认为定故意杀人、侵占**
    - **还可以把债理解为财产性利益，定抢劫致人死亡，由于侵占是亲告罪、且故意杀人没有罚金和没收财产，故后者可能更能实现罪刑均衡**
- 抢劫与绑架
  - 绑架有可能不索财，抢劫具有当场性
- 抢劫和敲诈勒索
  - 抢劫是使人不能反抗、不知反抗、不敢反抗
  - 敲诈勒索是使人恐惧，但是可以反抗
- 抢劫亲属一般不构成抢劫，但教唆、伙同他人可以构成

- **2、抢夺罪**
  - 公然+对物的暴力，可能间接上造成对人的伤害
    - 而抢劫的本质是对人的暴力
  - **基本犯：数额较大，3年以下有期徒刑、拘役、管制，并处或单处罚金**
    - 多次：2年内3次以上抢夺的，不考虑数额直接入罪

- **加重犯：数额巨大、严重情节，3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金**
  - **数额特别巨大或特别严重情节，10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收财产**
    - 抢夺无致死的结果加重犯（可以情节加重），如涉及抢夺致伤、致死，想象竞合从一重
- **严重飞车抢夺=抢劫罪**
  - 驾车逼挤、撞击或强行逼倒他人以排除反抗夺取财物的
  - 驾车强抢财物，因被害人不放手而强拉硬拽劫财的
  - 明知驾车强抢会致人伤亡，仍然强夺并放任造成轻伤以上后果的

- **3、敲诈勒索**
  - 刑罚：同抢夺
  - **2种入罪形式**
    - 数额：2千至5千以上
    - 多次：2年内3次敲诈以上（抢夺、敲诈、盗窃入罪，区分抢劫是加重）
  - **数额特别巨大：50万，10年以上**
  - 敲诈勒索当场没有严重的暴力威胁，否则是抢劫
  - 敲诈索财的威胁结果可以是当场也可以是未来
  - 正当行使权利构成不构成敲诈：有权利基础或社会正常观念不构成
- 4、聚众哄抢罪
  - 数额较大或情节严重，只处罚首要分子和积极参加者

- **第七十二讲 平和占有型的财产犯罪**
  - **1、盗窃罪**
    - 他人所有、保管、占有或控制内的财物，偷自己借出去的东西也是盗窃
      - 死亡时间较短死者占有，较长定侵占
      - e.g. 在他人家里盗窃他人钻戒藏在抽水马桶里，钻戒虽在家但主人已失去控制，构成盗窃
      - e.g. 财物所有人从小偷手中偷回，不构成盗窃罪属于自救
      - e.g. 张三看上了李四家的名画遂对李四下药，李四喝下后出门了，张三再进入房间时发现李四不在遂将名画拿走，张三构成抢劫罪未遂和盗窃罪数罪并罚
      - e.g. 张三骗得李四银行手机验证码，张三属于盗窃，因李四对财物处分不知情
    - **入罪形式**
      - **数额较大**
      - **多次盗窃：2年内盗窃3次以上**
      - **入户盗窃**
      - **扒窃：公然性窃取他人随身携带的财物**
      - **携带凶器盗窃：管制刀具=犯罪工具，菜刀=司法机关证明**

- 数额较大、数额巨大、数额特别巨大的标准如下：
  - 较大：一千至三千以上
    - 偷救命钱（一千）、组织未成年偷、多次偷、多次罚、偷救灾物等不需要数额较大
  - 巨大：五千元至二万元以上
  - 特别巨大：三万元至十万元以上
- 盗窃都是【结果犯】，没偷到属于未遂（不处理），**但具有下列情形应当依法追究刑事责任：**
  - **以数额巨大的财物为盗窃目标的**
  - **以珍贵文物为盗窃目标的**
  - **其他情节严重的情形**
  - **盗窃违禁物品（e.g. 假币），不需要考虑数额**
  - **如果在有很多钱或贵重物品的地方盗窃，即使数额较小，或拿到了假货，也定为盗窃罪的未遂**（e.g. 财务室盗窃250元，金店盗窃假货）
- **刑罚：同抢夺**
- **特殊的盗窃**
  - 盗窃信用卡并使用
  - 盗窃两种特殊的发票（增值税专用发票、出口退税发票）
  - 偷网、偷话费自用，或转卖（看销赃数）
- 盗窃计算问题
  - 不记名有价证券按票面数额（如彩票），记名的有价证券兑现的价值+失主损失
  - 偷车又将车作为工具去偷其他，车价值计算在内
- **盗墓：作为盗掘古文化遗址、古墓葬罪**
- **注意按照法律损失说，盗窃赃物出售可能对买家产生损失从而构成诈骗**

- **2、诈骗罪**
  - 诈骗在客观上有5个环节（既遂）：
    - 欺诈行为+产生错误认识+财产处分+取得财产+遭受损失
      - 欺骗包括积极骗取，也包括消极隐瞒
  - **刑罚：同抢夺**
    - 3千到1万以上构成诈骗的“数额较大”
    - 电信诈骗：发诈骗信息5千条、诈骗电话500人次、网页浏览量5千次以上的，未遂起算+非法利用信息网络罪
  - 特殊的诈骗：三角诈骗
    - 法院诬告间接正犯、保姆取衣服
    - 工商骗取股权转让不算，工商没有处分权
  - 区分盗窃与诈骗：看是否有处分权、占有

        - e.g. 植入木马程序骗点击付款1元，盗窃
        - e.g. 到付50元里面是1块钱的货物，诈骗
        - e.g. 覆盖商家二维码，是对客人的诈骗罪还是店家的盗窃罪?
        - e.g. 偷电盗窃，改电表抄表少交费诈骗
        - e.g. 超市薯片袋装相机，盗窃
        - e.g. 超市相机盒装2相机
            - 根据抽象处分说，构成诈骗；根据具体处分说，得清楚处分数量金额才构成处分，构成盗窃
        - e.g. 张三欺骗外地人李四家是自己的树并卖掉树，事实层面外地人没有财物损失，法律层面外地人买的是瑕疵物，理论上盗窃与诈骗是互斥的，但这里可能同时存在
        - e.g. 套路贷：假借民间借贷恶意制造违约责任，非法占有被害人财物，构成诈骗与敲诈勒索
    - **3、侵占罪（纯正亲告罪）**
        - **基本犯：2年以下有期徒刑、拘役或罚金（没有管制？）**
        - **加重犯：2年以上5年以下有期徒刑，并处罚金**
        - 构成：非法占有+拒不返还+数额较大
        - 保管人非法占有：侵占，保管辅助人非法占有——盗窃
        - 保管人把箱子拿走：侵占，拿箱子里面的东西——盗窃
            - e.g. 张三偷东西后将赃物扔出墙后再逃走，李四墙外路过拾走是侵占
            - e.g. 张三在网吧掉了手机，李四看见后拿走，网吧对手机无因管理，李四主观上是侵占，但客观上构成盗窃
            - e.g. 在流动性很强的地铁上捡了司机的包，主观上是对其他乘客包的侵占，客观上也构成侵占
    - 4、职务侵占罪
        - 刑罚同抢夺，国有的（不含国有控股企业工作人员）侵占是贪污
            - 职务侵占一般的数额较大，是贪污罪的2倍即6万
        - 区分职业便利和职务便利：工地搬运工对生产材料（无占有）/财物经理对管理权限内的财物
        - 单位遭受财务损失
- **第七十三讲 挪用占有型的财产犯罪**
    - **1、挪用公款罪**
        - 国有主体挪作私用
        - 三种行为方式：同挪用资金
    - **2、挪用资金罪**
        - 主体：非国主体挪作私用

- 三种行为方式：
  - **超期未还型：借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的**
  - **营利活动型：数额较大、进行营利活动的，无需时间长短**
  - **非法活动型：只要非法活动**
    - 如拿去走私，数罪并罚
- 普通刑：3年以下有期徒刑、拘役
- 加重犯：3年以上7年以下有期徒刑
  - 数额特别巨大，7年以上
- 从宽情节：提请公诉前退还，从轻、减轻或免除

- **2、挪用特定款物罪**
  - 针对掌管特定款物相关人，挪用国家用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的行为
  - 挪作公用、他用，不能是私用
    - 如果挪用特定款物做私用，则挪用公款罪从重处罚
    - 违反财经管理制度，所谓的专款专用

- **第七十四讲 破坏型的财产犯罪**
  - 1、故意毁坏财物罪
    - 和占有型犯罪的罪数问题
      - 如果采用破坏型手段盗窃公司财物，造成其他财物损毁的，以盗窃罪从重处罚
      - 如果同时构成盗窃罪和其他犯罪，择一重罪从重处罚
        - e.g. 寺庙偷一级保护佛头，盗窃与故意毁坏文物从一重
        - e.g. 毒羊并偷走出售，盗窃与故意毁坏财物从一重，定盗窃
      - 如果盗窃行为为构成犯罪，但损坏财物构成犯罪的，以其他犯罪定罪处罚
  - 2、破坏生产经营罪（破坏生产工具、耕畜）
    - 毁坏劳动结果是故意毁坏财物，破坏生产经营相对故意毁坏财物是特别法优先适用
  - 3、拒不支付劳动报酬罪
    - 有作为义务+有作为能力：以转移、逃匿等方法逃避支付或有能力而不支付农民工工资、数额较大
      - 经政府有关部门责令支付、仍不支付，**需有行政处置的前置程序、才可构成本罪**
      - 包括从事违法或没有资质的行业的人员
    - 从宽：提起公诉前给钱了，没有农民工跳楼，可减轻或免除处罚

- **第六章 妨碍社会管理秩序罪**
  - **第七十五讲 扰乱公共秩序罪**
    - **1、妨害公务罪**

- 暴力、威胁方法阻碍国家工作人员、阻碍人大代表、救灾的红十字会、国安和公安机关依法履行【实质合法】职务
  - 针对执法人员的直接或间接暴力，躺地上打自己不算
  - 国安工作无需暴力威胁仅需造成严重后果
  - 应知是在执法否则是假想防卫（过失对轻伤不承担责任）
- 与其他法条竞合：一般需要数罪并罚
  - 2类特殊包容犯加重情节：毒品犯罪、偷越国边境犯罪
- **【袭警罪】与妨碍公务罪分裂出来了，针对人民警察直接暴力袭击**
  - 妨碍公务刑罚：3年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金
  - 针对辅警=妨害公务，一起针对=袭警
  - 袭警罪：3年以下有期徒刑、拘役、管制（**无罚金**）
    - 枪支、管制刀具、开车撞人等严重情形，3年以上7年以下有期徒刑

- **2、招摇撞骗罪**
  - **假冒国家机关工作人员**的身份或职称，为谋取非法利益进行诈骗，侵害的是国家机关的威信及其正常活动
    - 如果不是国家工作人员，则是**诈骗罪或其他罪**
      - e.g. 冒充军人招摇撞骗罪
    - **e.g. 假冒省长骗钱，诈骗（侵犯财产权）+招摇撞骗（侵害声誉），诈骗最高刑是无期、招摇撞骗最高刑是15年，定诈骗**
    - e.g. 假冒省长骗色，招摇撞骗
    - **e.g. 假冒省长骗钱又骗色，骗钱想象竞合定诈骗，骗色招摇撞骗，数行为数法益数罪并罚**
    - e.g. 假冒省长公子骗钱，诈骗罪
    - e.g. 假冒省长公子骗色，不知道
  - 冒充警察加重处罚，冒充军人定冒充军人招摇撞骗罪
- **3、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪**
  - 公领域，文书证买卖都构成犯罪
  - 私领域，只保护印章，打击卖
- 4、伪造、变造居民身份证件罪
  - 包括身份证、护照、社保卡、驾照
  - 不包括学生证、工作证件
  - 贩卖者和购买者，都构成犯罪
- 5、使用虚假身份证件罪、盗用身份证件罪
  - 常与其他罪竞合，从一重罪
- 6、考试舞弊类主要的3个罪

- 组织考试作弊罪
  - 一定是法律规定的国家考试（不包括中考、46级、亚运会等，包括高考体育特长生加分比赛考试）
  - e.g. 枪手和雇佣者构成代替考试罪；驾校老板构成行贿罪和滥用职权教唆犯想象竞合，与组织考试作弊罪数罪并罚；交警构成滥用职权、组织考试作弊罪帮助犯想象竞合从一重，同时与受贿罪数罪并罚
- 非法出售、提供试题、答案罪
  - 给的假的、错的也算
  - e.g. 卖假题诈骗罪
- 代替考试罪

- **7、冒名顶替罪：读书、找工作、当公务员**
- 8、聚众犯罪
  - **所有成员均构成犯罪：越狱类，**组织越狱罪（首要分子肯定是主犯）、暴动越狱罪、聚众持械劫狱罪
  - **惩罚打击首要分子和积极分子：**聚众斗殴罪、聚众扰乱社会秩序罪、聚众冲击国家机关罪
    - 聚众斗殴罪加重：人数多、次数多、十字路口、持械
      - 致人重伤、死亡直接转化故意伤害、故意杀人
        - e.g. 王五转化杀人，首要分子张三也要担责
  - **惩罚首要分子和多次参加者：**聚众淫乱罪
  - **惩罚首要分子：**打砸抢的抢劫罪、聚众阻碍解救被收买的妇女儿童罪
- 9、组织、领导和积极参加黑社会组织罪
  - 黑社会组织：
    - 组织性，较稳定，10人以上
    - 经济性，要有经济追求
    - 破坏性，有文有武，没有犯罪行为都算不上黑社会，头子对概括性故意的犯罪承担全部责任
    - 对抗性，对抗经济和社会秩序
  - 包庇、纵容黑社会性质组织罪（保护伞不是必有项）
    - 和包庇罪的竞合关系
    - 主体一定是国家机关工作人员（普通老百姓不配拥有这个罪）
- 10、赌博罪
  - 赌博出老千是诈骗罪
  - 开设赌场罪：起点5年以上，比赌博罪重
    - 可以是实体赌场，或虚拟赌场
      - e.g. 网络游戏奖品如果能兑换为法定货币，抽奖构成赌博

        - 小区提供场地、茶水服务的抽头不算
    - 组织参与国境外赌博罪
- 11、计算机类犯罪
    - 非法侵入计算机信息系统罪
        - **仅限于侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机系统**
    - 破坏计算机信息系统罪（一般与前罪伴随）
        - 对数据和程序，增加、删除、修改、干扰等，造成严重后果行为
        - 手机，可以解释为计算机
    - 拒不履行信息网络安全管理义务罪
        - **特殊主体不作为犯：网络服务提供者**
        - 经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，有下列情形：
            - 致使违法信息大量传播、用户信息泄露、刑事案件证据灭失、其他严重情节的
        - e.g. 用网络搜索引擎，搜索的第一个网址不是政府官方网址，是诈骗网址，则报案，政府必须采取文书形式警告，如果拒不改正，则构成犯罪
- 12、网络类犯罪
    - **非法利用信息网络罪（非信罪）**
        - 利用信息网络犯罪，犯罪预备行为的正犯化
        - 注意预备的不是犯罪，比如违反行政治安等
    - **帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）**
        - 利用信息网络，犯罪帮助行为的正犯化
            - 提供信用卡、银行账户、互联网接入、服务器托管、信息传输储存、广告推广等帮助，情节严重的
        - **上家犯罪即便还没有确定、到案、裁判、责任阻却等，但不影响帮信罪的认定**
    - 利用计算机实施：金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家机密、经济情报或商业秘密等，牵连犯从一重论处即可
- 13、虚假信息类犯罪
    - 投放虚假危险物质罪、编造故意传播虚假恐怖信息罪
    - 故意编造传播虚假信息罪
- 14、寻衅滋事罪
    - 肆意挑衅、随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序的行为
    - 标准的兜底罪，和其他罪从一重罪论处
- 15、传授犯罪方法罪：可能还涉及其他的教唆
- 16、盗窃、侮辱、故意毁坏尸体、尸骨、骨灰罪
- 17、侮辱国旗、国徽、**国歌罪**

- 18、**高空抛物罪（抽象危险，1年以下有期徒刑、拘役、管制，可罚金）**
- 19、催收非法债务罪
- 20、侵害英雄烈士名誉荣誉罪

- **第七十六讲 妨害司法罪**
  - 1、伪证罪
    - **只发生在【刑事诉讼】中**，抽象危险犯，侵害司法公正审判秩序
    - 行为人：**证人（可以包括被害人）、鉴定人、记录人、翻译人**
      - 被告人教唆他人作伪证本身缺乏期待可能性，可能构成妨害作证罪
    - 时间：立案之后的过程（立案前可能属于诬告陷害罪，如具有高度伴随关系从一重）
  - 2、辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪
    - **只发生在【刑事诉讼】中**
    - 律师伪证罪，除毁灭、伪造证据外，还有威胁、引诱证人作伪证
      - 为了避免306条成为打击报复律师的工具，刑诉44条进行了修改，原诉承办侦查机关要回避，且要通知律所和当地律协
      - 辩护人、诉代提供、出示、引用的证言或其他证据失实，不是有意为之的，不属于伪造证据
  - 3、妨害作证罪
    - 采用暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的行为
    - 证人**包括被害人、鉴定人，但不能包括翻译人和记录人**
  - 4、帮助毁灭、伪造证据罪
    - 帮助当事人毁灭、伪造证据罪，情节严重的
    - **不包括被告人自己，必须是别人帮助**
      - e.g. 张三指使凶手李四回到犯罪现场擦掉指纹，张三构成帮助毁灭伪造证据罪的教唆犯，而李四由于缺乏期待阻却事由不追究责任
  - 5、虚假诉讼罪（无中生有，部分篡改不算）
    - **捏造事实提【民事诉讼】，实行犯是原告，被告可能共犯（骗法院）**
    - 与诈骗罪的关系（争议）
      - 只构成虚假诉讼：宣告国外打工的老公死亡
      - 也构成诈骗：捏造假儿子规避亲儿子继承房产
      - 只构成诈骗罪：被告单方面捏造事实欺骗法院，原告10万合同改50万
  - 6、掩饰隐瞒犯罪所得罪
    - 行为人：自然人、单位
    - 包括明知是犯罪所得而购买
  - 7、窝藏、包庇罪
    - **只发生在【刑事诉讼】中**

        - **选择性罪名，窝藏（物理藏人）和包庇（藏罪）两个罪**
        - **针对犯罪嫌疑人实施，是抽象危险犯（司法机关其实知道嫌疑人线索）**
            - 窝藏不含精神劝说、通风报信，包括提供住所、车辆、财物
                - **例外：卖淫嫖娼类犯罪，旅馆对公安机关查处活动的通风报信直接认定为本罪**
            - 伪造罪轻、无罪证据，除伪证罪还可构成包庇
        - 特殊情况
            - 对于未达责任能力犯罪的人窝藏，依然可以构成窝藏包庇
        - **单纯的知情不举，一般不构成犯罪，但是有3个罪除外**
            - 拒绝提供间谍犯罪
            - 拒绝提供恐怖主义犯罪
            - 拒绝提供极端主义犯罪
    - 8、逃脱罪
        - 正确羁押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人
        - 错误羁押的、管制、缓刑的不构成本罪
    - **9、拒不执行判决裁定罪**
        - 可以自然人或单位构成
        - 纯正的不作为犯，诉讼后、判决前，有能力而拒绝
- **第七十七讲 妨害国（边）境管理罪**
    - 1、组织他人偷越国（边）境罪
    - 2、运送他人偷越国（边）境罪
    - 3、偷越国（边）境罪
- **第七十八讲 妨害文物管理罪**
    - 1、倒卖文物罪
    - 2、盗掘古文化遗址、古墓葬与盗掘古人类化石、古脊椎动物化石罪
    - 3、故意毁坏文物罪、故意毁损名胜古迹罪
        - **文物的过失毁损，构成犯罪**
    - 4、非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪，非法出售、私藏文物藏品罪**（单位犯罪）**
        - 珍贵文物，既不能卖，也不能送
        - 一般乾隆60年以前的文物，都叫线上文物、珍贵文物
        - 乾隆60年之后的文物，有些属于珍贵文物，有些不属于
        - 有博物馆、图书馆等单位违反文物保护法规，将国家保护的文物藏品出售或者私自赠送给非国有单位或者个人的行为
- **第七十九讲 危害公共卫生罪**
    - 1、医疗事故罪

        - 业务过失
        - 主体是医务人员，包括医生、护士、药剂人员
    - 2、非法行医罪
        - 非医生构成这个罪，医生不可能构成这个罪
            - 医生有两个证书，资格证、执业证
        - 要反复、经常、多次，一次非法行医把人搞死，不构成非法行医罪
    - 3、非法采集人类遗传资源、走私人类遗传资源材料罪和非法植入基因编辑、克隆胚胎罪
- **第八十讲 破化环境资源保护罪**
    - 1、污染环境罪
        - 故意犯罪+具体危险犯，无需严重后果，严重后果是加重情节
        - 只要污染环境，就构成犯罪，有共同犯罪
        - **刑法修正案（十一）增加了4种加重情节**
            - 在依法确定的重点保护区域排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质+情节特别严重
            - 向国家确定的重要江河、湖泊水域排放、倾倒、处置有放射性的废物、有毒物质＋情节特别严重
            - 致使大量永久基本农田基本功能丧失/遭受永久性破坏的
            - 致使多人重伤、严重疾病/严重残疾、死亡的
        - **想象竞合**
            - 违反国家规定，排放污染物质，同时构成污染环境罪、非法处置进口的固体废物罪、投放危险物质罪等犯罪的，以重罪论处
            - 环评机构或其人员，故意提供虚假环评文件/文件重大失实 +严重后果=提供虚假证明文件罪/出具证明文件重大失实罪名
            - 知他人无危险废物经营许可证，仍向其提供或委托其收集、 贮存、利用、处置危险废物，严重污染环境的，成立共同犯罪
    - 2、危害珍贵、濒危野生动物罪
        - 捕猎、杀害、买卖濒危野生动物，列入国家重点保护名录的野生动物
        - 人工驯养的上述物种，不再一律认定为本罪的犯罪对象
    - 3、非法狩猎罪
        - 三有动物，在禁猎期、禁猎区使用禁猎工具和方法，构成此罪
    - 4、非法捕猎、收购、运输、出售陆生野生动物罪
        - 为了吃
        - 可能与掩隐罪竞合
    - 5、盗伐林木罪
        - **砍的别人的树**
    - 6、滥伐林木罪

- **砍的自己 树**

- **第八十一讲 走私、贩卖、运输、制造毒品罪**
  - **1、走私、贩卖、运输、制造毒品罪（有死刑）**
    - 选择性罪名，主体是自然人或单位，客观是各类毒品，**数量不影响入罪但影响量刑，数量以查证计算不论纯度**
      - 大量掺假、成分复杂、新型毒品或死刑犯，应作出含量鉴定
    - 走私：非法运输、携带、邮寄毒品进出国边境，收购走私的毒品也算
    - 贩卖：出售自行制造的毒品
      - **既遂标准：交付、转移（给没给钱不管）**
      - 居间介绍构成共犯，与居间倒卖区别
      - 注意以劳务和其他物品支付毒资情形
      - 注意贩卖与诈骗、间接正犯的竞合
      - 纯粹的相互交换毒品体验，不属于贩卖
      - 少量蹭吸不算贩卖，大量属于加价代购是贩卖
      - 明知是毒贩，贩卖合法麻精药品的，以贩卖毒品罪处罚
    - 运输：
      - 掩护运输，不应将其他物品计入毒品数量
      - 分段运输，无共谋和意思联络不构成运输共犯，老板对全部担责
    - 制造：如果分装是必备环节则分装也构成制造
      - **温度没控制好制造失败：未遂，做出来了就既遂**
      - **迷信犯：阿司匹林和树叶神奇配方，不能犯**
      - 为了逃避侦查对物质形态和比例进行处理不认定是制造毒品
    - 基本犯：最低3年以下有期徒刑、拘役、管制并处罚金
    - **加重犯：15年有期徒刑、无期、死刑，并处没收财产**
      - 毒品数量大、毒品集团首要分子、武装掩护
      - 以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的（妨害公务罪不另行定罪，本罪加重）
      - 有组织的国际贩毒活动（非零散跨国）
    - **毒品再犯要从重处罚（这里是再犯非累犯）**
    - **共犯既遂标准：居间介绍了，提供了，教唆未成年了（从重）**
    - 以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的，属于加重情节
  - **2、非法持有毒品罪（兜底罪）**
    - 吸毒本身不是犯罪
    - 有证据证明替他人暂存/自用，可认定为持有毒品的窝藏罪/持有毒品罪
    - 推定为非法持有：

        - 邮寄收件方，代签收者不知情且不是共犯
        - 替人代购没牟利、变相牟利一般推定为非法持有，有牟利、或替贩卖者代购构成贩卖、贩卖共犯
    - 3、包庇毒品犯罪分子罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪
    - 4、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪
    - 5、非法提供麻醉药品、精神药品罪
        - 确有证据证明出于疾病等目的，未经许可经营国家管制的麻精药品，不以毒品犯罪论处（铁马冰河案）
            - 还包括自用合理数量范围内携带、邮寄等
        - **第一个罪和本罪，以及非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪有单位犯罪，其他都无**
    - 6、妨害兴奋剂管理罪
        - 必须是国内和国际的重大赛事中涉及
    - 7、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪
    - 8、强迫他人吸毒罪
    - 9、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪
    - 10、容留他人吸毒罪
- **第八十二讲 组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪**
    - 此类没有单位犯罪
    - 1、组织卖淫罪、强迫卖淫罪
        - 组织其他卖淫人员3人以上，不包括本人，无需营利为目的
            - 如果组织人外还容留其他人卖淫，则数罪并罚
            - 组织卖淫中强奸、杀害、伤害、绑架等行为，数罪并罚
        - 强迫未成年卖淫，从重处罚
    - 2、引诱、容留、介绍卖淫罪
        - 吸毒、卖淫本身都不是犯罪，但教唆（引诱）是犯罪
        - 嫖客之间分享信息不属于介绍犯罪
    - 3、引诱幼女卖淫罪
        - 引诱成年人、又引诱幼女，数罪并罚
        - 容留成年人、又容留幼女，构成容留卖淫罪一罪
    - 4、协助组织卖淫罪
        - 组织卖淫的帮助犯，独立成罪
            - 如果组织卖淫都不构成犯罪，则协助没有成立的可能性
            - 一般帮助犯的独立成罪不以正犯达成为前提，此处为特殊例外
        - 不包括拉皮条的，因为拉皮条构成介绍卖淫罪

- 5、传播性病罪
  - 场合：在卖淫嫖娼过程中，抽象的危险
  - 属于故意犯罪，是否有故意可推定
  - 明知有艾滋病而卖淫、嫖娼的，以传播性病罪从重处罚
  - 明知有艾滋病，不采取防范措施致他人感染的，定故意伤害罪（重伤）
    - 故意伤害重伤较传播性病罪更重，定故意伤害重伤
  - 在一夜情中传播艾滋病，对方没感染艾滋病，不构成犯罪
    - 在一夜情中传播艾滋病，导致对方感染艾滋病，可以构成故意伤害罪
- **第八十三讲 制造、贩卖、传播淫秽物品罪**
  - 淫秽物品的定义
    - 积极条件
      - 是指具体描绘性行为和露骨宣扬色情的秽淫性物品
      - 秽淫性物品，是指无端挑起人的性欲，就叫秽淫性物品，不包括令人恶心的物品
    - 消极条件
      - 是有关人体生理医学的科学著作、含有色情内容的艺术价值的文学艺术作品，不是淫秽物品
  - 1、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪
    - 目的：牟利
      - 画完小黄书还未出售，即构成既遂
    - 最高刑可以达到无期徒刑
  - 2、传播淫秽物品罪
    - 目的：非牟利
    - 最高刑是2年有期徒刑
  - 3、为他人提供书号出版淫秽书刊罪
    - 过失：可为单位，如单位为提供了书号、刊号、版号等
    - 故意：构成出版淫秽物品牟利罪
- 第八章 贪腐犯罪
  - **第八十四讲 贪污犯罪（只有故意犯罪）**
    - 主体：包括4类人
      - 公务员
      - 国有独资公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员
      - 国有机构委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员
        - **受委托人员仅能构成贪污罪的实行犯，其他如受贿构成非国家机关工作人员受贿罪，如挪用公款构成挪用资金罪**
      - 其他依照法律从事公务、行驶公权力的人员

        - 村官公务，陪审员
- **1、贪污贿赂罪**
    - 侵害法益：廉洁性及公共财产的所有权
        - 公共财产：国有的、集体的、扶贫公益事业的等
            - **ems偷包裹定盗窃，其他国有铁路等监守自盗均贪污**
            - 行为人应使公共财物实际转移，仅实施虚假平账认定为未遂
            - **财产利益不仅包括现存的，还可包括期待利益**
            - 如果侵犯的是企业财产，则可能为诈骗罪等等其他罪
    - **主观：个人非法占有（根本不想还）**
    - 行为：利用职务便利，侵吞、窃取、骗取等手段，造成本单位财产损失
        - 区别工作便利，职务便利仅限于人的工作职责
        - 侵吞：在国内公务活动接受礼物，应当交而不交公
    - 既遂：控制财物
    - **贪污不再是纯粹的数额犯**
        - 数额在3万以上直接认定为数额较大
        - 数额在1万以上且有严重情节的也入罪
    - 从宽情形：真诚悔过，积极退赃
    - 共犯：伙同贪污者
        - **国家与非国家工作人员勾结，各自利用职务便利将本单位财物占为己有，按照主犯性质定罪（官大的），贪污或职务侵占**
- **2、挪用公款罪**
    - 主体：国家工作人员，**不包括受委托管理财产的人员**
        - 单位挪用用于单位利益不构成本罪，可能是渎职罪
            - e.g. 某国有公司以公司名义将公款借给某事业单位使用，目的是安排儿子就业
    - **主观：个人非法占用（想还），追逐个人利益（成就与否不重要）**
        - 当然解释，单位利益挪用公款是出罪事由，单位利益挪用资金更不构成犯罪
        - 不想还、非法占有可以推定，如卷款潜逃、平账等推定贪污
    - 客观：仅限款（可适度扩张为有价证券），不含物，挪作私用
        - **区分：挪用特定款物罪既包括款也包括物，挪作他用（结果犯，要出现严重后果）**
            - e.g. 公车私用原本不构成犯罪，如果公车属于特定款物，则挪用公款从重处罚
    - 行为方式（可同时满足）
        - **超期未还型：个人使用+数额较大（5万以上）+超过3个月未还的**
            - e.g. 买房自用，买房投资是营利型

- **营利活动型：进行营利活动（合法的）+数额较大（5万以上）**
  - e.g. 张三挪用12万元公款半年，其中5万用于日常消费、5万用于炒股、2万用于赌博，由于非法活动型司法实践按3万，因此张三构成超期型12万、营利型5万
- **非法活动型：只要非法活动（实践标准：3万以上）**
  - 如拿去走私，数罪并罚
- 共犯：收款方是否有挪用共同犯意，比如借钱并参与策划平账
  - e.g. 张三唆使李四挪用公款供其炒股，事实上张三拿去贩毒，营利活动型和非法活动型在营利活动型重合，两人构成营利活动型挪用公款共犯，张三单独构成贩卖毒品罪
- **追诉时效：**
  - **挪用公款不是继续犯，是状态犯，单笔挪用3个月后开始算追诉时效（一直挪用继续犯除外）**
- 3、私分国有资产罪（单位贪污行为，只处罚自然人）
  - 如违规乱发奖金，雨露均沾（如果是少数人分掉是贪污罪）
    - e.g. 国有单位改制，企图吞掉100万应收款，5万打点公司会计让其先做假账，总的犯罪金额是105万，100万是未遂
- 4、巨额财产来源不明罪（兜底罪）
  - 国家工作人员的财产、支出明显超额且巨大，没有合理原因，差额部分以非法所得论
  - **如果在服刑期间，行贿人交代查明了来源不明财产的依据，按照漏罪先并后减**
- **第八十五讲 贿赂犯罪**
  - **1、受贿罪**
    - 公务员利用职务便利（含对下的职务便利），非法索财或收财物，为他人谋利的行为
    - 受贿物：能体现金钱对价关系的财物
      - 一般的提升职务/迁移户口/升学就业/提供女色等较难认定
    - 具体行为类型：
      - **索贿：**明示/默示（含骗贿）
        - 直接认定受贿，不要求实际办事
      - **收受贿赂：**被动收钱+谋取不正当利益（有承诺、没拒绝）
        - 根本就办不了是诈骗，能办不办可能是想象竞合
        - 经济受贿：逢年过节给领导送钱，是管理关系推定未来牟利
        - 事后受贿：在职先办事后收钱，**约定**+退休收钱也算
      - **斡旋受贿：公务员中间人+谋取不正当利益**
        - 中间人利用非职务便利（事实职权），找具体人办事（法律职权），**两者都是公务员且没有管理关系、同学亲友关系**

        - 如a找人办小孩上学，b是公安局长，c是教育局长。a找b送了20万块、托b找c，c碍于情面收了5万后未办事
            - a行贿罪，b构成斡旋受贿、行贿罪，c构成普通受贿罪
    - 受贿的既未遂标准：控制财物
        - e.g. 主观题考法，领导拿到银行卡和密码后未实际使用，张三到银行补卡把钱又取走了，张三是什么行为？
            - 如果认为领导已实际占有财物张三构成盗窃，如果认为领导没有实际占有张三构成侵占，如果认为财物要收归国家所有则领导没有产生财物损失（没有密码不构成控制）
    - 受贿故意的推定性问题
        - 特定关系人（近亲属、情妇）收受贿赂，领导知道后未退还或上交的，应当认定领导构成受贿罪，特定关系人构成利用影响力受贿罪
    - 受贿与贪污的区别
        - 贪污贪的是国家的钱，受贿是收自然人的钱
    - **司法工作人员特别规定**
        - 司法工作人员收受贿赂，犯徇私枉法罪或民事、行政枉法裁判罪，执行判决、裁定失职罪，执行判决、裁定滥用职权罪，**同时又构成受贿罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚**
- **2、利用影响力受贿罪（受贿罪的兜底罪）**
    - 主体：在职、离职国家工作人员的近亲属或其他关系密切人（含斡旋受贿的独吞型）
        - 目的：谋取不正当利益
    - **对合犯：对有影响力的人行贿罪（自然人、单位均可构成）**
    - 利用事实职权、法律职权都算
        - 妻子收钱，领导知情属于受贿罪的共犯，不知情构成本罪
        - 妻子收钱后花掉了，领导得知后没有办法，也构成本罪
        - 若行贿人骗妻子与领导说好，领导知情后要妻子退钱、妻子其实没退，领导不构成受贿，妻子也不构成利用影响力受贿罪，行贿人构成行贿罪未遂
    - **区分受贿罪（含斡旋受贿）与本罪**
        - e.g. 同学捞人案，张三找到同学李四帮人办事，张三使用的是亲友关系与工作无关，张三收的50万中的10万送李四
            - 张三单独构成利用影响力受贿罪40万，以及行贿罪10万、徇私枉法教唆犯想象竞合从一重，前后数罪并罚；李四构成受贿罪10万和徇私枉法想象竞合从一重
        - **e.g. 离退休老干案，离退休老干原司机张三收钱，张三找到离退休老干李四托组织部长甲办事（没送钱）**
            - e.g. 分享型，司机与离退休老干分钱，两人构成利用影响力受贿罪共犯

        - e.g. 独吞型，司机独吞钱，司机单独构成利用影响力受贿罪，张三构成对有影响力的人行贿罪
    - **e.g. 请公安局局长要工程款案，张三承包公立学校建设工程，完工后学校拖款不付，张三给公安局局长送钱帮忙，局长找校长（没送钱）成功付款**
        - 由于支付工程款是正当利益，因此收钱的局长不构成斡旋受贿，送钱的张三也不构成行贿罪
        - e.g. 如果张三直接找的校长送钱，张三同样不构成行贿罪，但校长利用法律职权构成受贿罪
    - **e.g. 前女友收钱案，张三找前女友李四，李四是教育局局长的情人，张三托其办儿子入学**
        - e.g. 分享型，李四与教育局局长分钱，李四构成利用影响力受贿罪、受贿罪帮助犯想象竞合，教育局局长构成受贿罪，张三构成对有影响力的人行贿罪（张三认为教育局局长不知情，知情还构成行贿罪）
        - e.g. 独吞型，李四独吞钱，李四单独构成利用影响力受贿罪，张三构成对有影响力的人行贿罪
- 3、行贿罪
    - 行贿罪是指为谋取不正当利益（不正当利益包括，实体不正当和程序不正当），给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的行为。按中国刑法属于渎职罪。
    - 本罪主要特征：
        - 行为人主观上出于故意，利用公职人员职务上的便利为自己谋取不正当利益
        - 客观上实施了以金钱、贵重物品、满足各种私欲等贿买行为
    - 行贿罪种类
        - 普通行贿罪
            - 如果是被索贿，领导收钱没办事不构成行贿罪
        - 经济行贿罪
    - 被追诉前主动交代行贿行为，可从轻或减轻处罚
- 4、单位行贿罪
    - 3—10年
- 5、单位受贿罪
    - 只针对国有单位
- 6、介绍贿赂罪
    - 居间介绍人，可给受贿也可给行贿（领导不知情是诈骗，领导没收时侵占）

- **第八十六讲 滥用职权罪和玩忽职守罪**
    - 渎职罪
        - 渎职罪的定义

        - 是指国家机关工作人员利用职务上的便利或者徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，妨害国家机关的正常活动，损害公众对国家机关工作人员职务活动客观公正性的信赖，致使国家与人民利益遭受重大损失的行为
        - 国家机关工作人员/非国家机关工作人员，违反保守国家秘密法的规定，故意或者过失泄露国家秘密
    - 2种基本的渎职
        - 滥用职权
            - 故意犯罪
        - 玩忽职守
            - 过失犯罪
- **第八十七讲 其他渎职罪**
    - 徇私枉法罪
        - 时间：发生在侦查、起诉、审判过程中
            - 可以与包庇罪想象竞合从一重
            - 刑事执行过程中，可能涉及徇私舞弊、假释罪
        - 行为：利用职权，且
            - 对明知无罪的追诉，或对明知有罪的包庇
            - 在刑事审判活动中故意违背事实和法律，枉法裁判
                - 刑附民案件的民事部分枉法的，也定徇私枉法罪
                - 纯民事案件定枉法裁判罪
            - 未利用职权可能构成包庇，包庇罪没有时间限制
    - 徇私枉法不移交刑事案件罪
        - 主体：行政执法人员，而非司法机关工作人员
            - 行政处罚而不移交刑事机关
    - 私放在押人员罪
        - 公职身份，故意犯罪
    - 失职致使在押人员脱逃罪
        - 公职身份，过失犯罪
    - 食品监管渎职罪
        - 可故意犯罪，可过失犯罪
    - 军人违反职责罪